

СТЕНОГРАФСКИ БЕЛЕШКИ
од Четириесет и осмата седница на
Собранието на Република Северна
Македонија, одржана на
14 мај 2025 година

Седницата се одржа во Собранието на Република Северна Македонија, сала Македонија, со почеток во 11,10 часот.

Седницата ја отвори и на неа претседаваше господинот Африм Гаши, претседател на Собранието на Република Северна Македонија.

Африм Гаши: Дозволете да ја отворам Четириесет и осмата седница на Собранието на Република Северна Македонија.

Пратениците Соња Миравоска, Беќим Сали, Фериде Хаџиу, Садик Сулајмани, Даниел Стојчевски, Бисера Костадиновска Стојчевска, Борче Цветков, Венко Филипче, Фатмир Битиќи, Мендух Тачи, Жаклина Пешевска, Марија Петрушевска, Благица Ласовска, Сергеј Попов, Јован Јаулевски, Драгана Бојкоска, Јане Мицевски, Али Ахмети, Зијадин Села, Бејџан Иљас, Садула Дураки, Скендер Реџеџи и Рина Ајдари ме известуваат дека се спречени да присуствуваат на седницата.

За седницата известени и поканети се претседателот на Република Северна Македонија, претседателот на Владата и членовите на Владата на Република Северна Македонија.

Ве известувам дека оваа седница ја свикав согласно член 74 став 2 од Деловникот на Собранието за да може Собранието на Република Северна Македонија непречено и функционално да работи, како и за заради непречено функционирање на институциите во Република Северна Македонија.

Пратениците Павле Арсоски, Бобан Карапејовски, Даниела Белимова, Весна Бендевска, Даниел Стојчевски, Бојан Стојаноски, Марија Петрушевска, Зоран Коцевски, Никола Коњановски, Александар Јамалов, Бране Петрушевски и Драган Ковачки предлагаат по скратена постапка да се донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за оружје.

Предлог на Законот ви е доставен.

Молам еден од предлагачите да ја образложи оправданоста предлог Законот да се донесе по скратена постапка.

Збор има Павле Арсоски, повелете.

Павле Арсоски: Благодарам претседателе.

Почитувани колешки и колеги пратеници, почитувана јавност.

Со постоечкиот Закон за оружје донесен во 2005 година, а дополнуван во 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 и 2022 година се уредуваат условите за набавување, поседување, носење, чување, производство, поправање, онеспособување, промет, превоз и пренесување преку државна граница на оружје и муниција. А,

определено е дека одредбите на овој Закон нема да се применуваат на вооружувањето и воената опрема на Министерството за одбрана, Армијата на Република Македонија, Министерство за внатрешни работи, казнено поправните установи и други државни органи и правни лица утврдени со посебни прописи.

Законот за оружје ја регулира постапката за спроведување на полагање на стручен испит во процедурата за издавање на одобрение за набавување на оружје. Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за оружје се поднесува затоа што изминатиот период негде од пред изборите од прилика повеќе од година дена има застој во постапките на граѓаните кој поднесуваат барања за набавка на оружје. Од причини што на претходните комисии им се истечени решенијата за членови на комисии и особено, затоа што е истечен претходниот договор со правно лице, процедурата за полагање на стручен испит е во застој.

Имено, има голем број на граѓани кој веќе имаат поминато обука за безбедно ракување со оружјето, чекаат за полагање на стручен испит, повеќе од една година и со тоа не може да поднесат барање за набавка на оружје. Според информациите од Министерство за внатрешни работи се работи за околу 3 илјади барања на граѓани од кој дел од одобренија се пројдени на Првостепена комисија, а дел готови одобренија беа предмет на ревизија од страна на Министерство за внатрешни работи, пред се во делот на работата на комисиите и надлежните служби.

Дополнително на претходниве 3 илјади граѓани во процедура во изминативе месеци има и нови барања за набавка на оружје. Важно е да се истакне дека со оваа состојба беа погодени голем број на граѓани кој се заинтересирани за набавка на оружје по легален пат и беше оневозможено остварување на нивните права согласно со овој Закон. Со оваа состојба засегнати се и спортските стрелачки клубови, организирани во Стрелачката федерација на Македонија, ловечките клубови кои членуваат во Ловечката федерација на Македонија, ловните концесионери и членките за Асоцијацијата за оружје каде членуваат правни субјекти, производители на оружје и опрема. Правни субјекти кој вршат обуки за практично оспособување за ракување со оружјето и правни субјекти кој вршат продажба на големо и мало и кои се соочуваат со застој во работењето, финансиски загуби и неможност за планирање на развој.

Со наведениот проблем на не можност на полагање на стручниот испит, исто така се соочуваат и институции и министерства во рамките на Владата. Имајќи во превид наведената состојба, главно тежиште и фокус со предложениот Закон за измена и дополни на Законот за оружје е решавање на оваа состојба на начин што се предвидува надлежност на Министерство за внатрешни работи да организира спроведување на стручниот испит во

постапка за издавање на одобрение за набавување на оружје. Министерство за внатрешни работи поседува просторно, технички и персонални капацитети да ја преземе оваа обврска во постапката.

Со измените на Законот дополнително се допрецизираат одредби кои се однесуваат на постапката за набавување на муниција под исти услови за жлебни цевки, како што Законот предвидува и за набавка на муниција за не жлебни цевки. За физички лица, но секако за спортисти организирани во спортски клубови, за ловци во рамките на ловечките клубови и за концесионерите на ловишта во Македонија.

Со предложените измени исто така се допрецизира и дополнува одредбата за категории на лица, баратели на одобрение за набавување на оружје кои се ослободуваат од обврската за спроведување на задолжителната обука, а пред се мисли на припадниците на Министерството за одбрана и армијата на Република Македонија, пензионирани припадници на министерството и армијата, поранешните професионални војници на армијата и граѓани кој отслужиле воен рок.

Предлогот на Закон за изменување и дополнување на Законот за оружје се заснова врз истите цели, начела врз кои е донесен Законот за оружје. Со предложените законски решенија се очекува да се надмине проблемот со неможност за полагање на стручен испит во постапката за издавање на одобрение за набавка на оружје.

Предлог на Законот не предизвикува финансиски импликации врз Буџетот на Република Македонија и не повлекува материјални обврски за одделни субјекти. Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон, согласно со член 175 од Деловникот на Собранието се предлага овој Закон да се донесе во скратена постапка. Благодарам.

Африм Гаши: Благодарам.

Предлогот на пратениците по скратена постапка да се донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за оружје, го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 70 пратеника, од кој 64 гласаа за, 6 пратеника гласаа против и нема воздржани.

Предлогот на пратениците е усвоен.

Бидејќи Собранието одлучи Законот да се донесе по скратена постапка, врз основа на член 176 став 1 од Деловникот на Собранието ги задолжувам Комисијата за одбрана и безбедност, како матично работно тело и Законодавна правната комисија да расправа по предлог на Законот.

Ве известувам дека врз основа на член 158 став 2 од Деловникот на Собранието, амандмани по овој Предлог на закон може да поднесете до почетокот на седницата за второ читање на Предлог на законот.

Пратениците Бојан Стојаноски, Ели Панова, Љупчо Пренцов, Марија Петрушевска и Драгана Бојковска предлагаат по скратена постапка да се

донесе Законот за дополнување на Законот за работни односи.

Предлог на Законот ви е доставен.

Го молам еден од предлагачите да ја образложи оправданоста предлог на Законот да се донесе по скратена постапка.

Збор има Бојан Стојаноски, повелете.

Бојан Стојаноски: Благодарам.

Почитувани колеги, почитувана јавност. Овој Закон го поднесуваме во координација, но и со комуникација и со Министерство за надворешни работи и надворешна трговија и со другите институции. Со цел кореспонденција и порамнување на правата на другите законодавци на другите држави, каде до сега од аспект на односите со дипломатските конзуларни претставништва настанува една правна празнина.

Имено, како што и добро знаете сите оние кои што се вработени во странските дипломатските конзуларни претставништва на другите држави во Република Македонија доаѓаат, односно нивното уредување во работното место доаѓа под уредувањето на домашното законодавство. Но, многу често влегуваат во коалиција, бидејќи во нивните законодавства можат да одат во пензија и малку подоцна тоа што кај нас е пропишано, а се работи за докажани кадри кој што имаат потреба да бидат задржани во нивните амбасади.

Ова е еден проблем кој што 34 години бил присутен, бидејќи често влегуваме, како што кажав во судир на законските надлежности. По нивните законодавства тоа се вработени кои што може да останат на работа. По нашите законодавства тоа е невозможно. Со овој момент создаваме една можност да направиме една флексибилна кореспонденција заедно со другите држави.

И доколку тие дипломатски конзуларни претставништва и нивните министерства за надворешни работи или одлучат дека некој од вработените во нивните амбасади во нашата држава им е потребен, даваме можност за да можат да го задржат и постојат задржување односно по исполнување на старосната граница која што е зацртана во законските прописи за нашата држава.

Благодарам.

Африм Гаши: Благодарам.

Предлогот на пратениците по скратена постапка да се донесе Законот за работните односи го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 72 пратеници, за гласаа 62 пратеници, против гласаа 10 пратеници, воздржани нема.

Констатирам дека предлогот на пратениците е усвоен.

Бидејќи Собранието одлучи Законот да се донесе по скратена постапка, врз основа на член 176 став 1 од Деловникот на Собранието, ги задолжувам Комисијата за економски прашања, труд и

енергетска политика, како матично работно тело и Законодавно правната комисија да расправаат по Предлог на законот.

Ве известувам дека врз основа на член 158 став 2 од Деловникот на Собранието амандмани по овој Предлог на закон може да поднесувате до почетокот на седницата за второто читање на Предлог на законот.

Пратениците Велика Стојкова Серафимовска, Бојан Стојаноски, Љупчо Пренцов и Бобан Карапејовски предлагаат по скратена постапка да се донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за употреба на македонскиот јазик.

Предлог на законот ви е доставен.

Молам еден од предлагачите да ја образложи оправданоста Предлог на законот да се донесе по скратена постапка.

Збор има пратеничката Велика Стојкова Серафимовска, повелете.

Велика Стојкова Серафимовска: Ви благодарам претседателе.

Почитувани колеги, со овој Предлог на закон за измена на Законот за употреба на македонскиот јазик се менуваат, односно самиот Предлог содржи девет члена, од кои што поважни се два и станува збор за усогласување, практично, со Законот за инспекциски надзор и со тоа се овозможува Инспекторатот за македонски јазик да стане орган во рамките на Министерството за култура и туризам. Тоа е практично во членот 7 од предложените измени на Законот за употреба на македонскиот јазик, кој вели дека со овој Предлог закон се утврдува дека Инспекторатот за употреба на македонскиот стандарден јазик продолжува да работи како орган во состав на Министерството за култура и туризам, при што Министерството за култура и туризам во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој Закон е должна да ги усогласи актите за внатрешна организација и систематизација на Министерството за култура и туризам со одредбите од овој Закон. На овој начин се решава проблемот, односно се решава состојбата за да може конечно да профункционира и да се регистрира Инспекторатот за македонски јазик како орган во рамките на Министерството за култура, водено се усогласуваат и одредбите за избор на директор, односно во однос на документите потребни за избор на директор, кои што се исто така утврдени со одлука на Влада.

Законот бидејќи не е во голема мера, нема големи измени е предложен по скратена постапка. Благодарам.

Африм Гаши: Благодарам.

Предлогот на пратениците по скратена постапка да се донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за употреба на македонскиот јазик го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 61 пратеник, за гласаа 61 пратеник, против нема, воздржани нема.

Констатирам дека предлогот на пратениците е усвоен.

Бидејќи Собранието одлучи Законот да се донесе по скратена постапка, врз основа на член 176 став 1 од Деловникот на Собранието, ги задолжувам Комисијата за култура и туризам, како матично работно тело и Законодавно правната комисија да расправаат по Предлог на законот.

Ве известувам дека врз основа на член 158 став 2 од Деловникот на Собранието амандмани по овој Предлог на закон може да поднесувате до почетокот на седницата за второто читање на Предлог на законот.

Според тоа за денешната седница го предлагам следниот дневен ред:

1. Предлог за разрешување и именување на претседател на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување;

2. Дополнет предлог на закон за енергетика, второ читање;

3. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата, второ читање, поднесено од пратениците: Халил Снопче, Мимоза Муса, Имрлије Салиу Фетаи, Фериде Хаџиу, Мерита Колчи Коџацику, Салим Сулејмани, Ријад Шакири, Саранда Имери Стафаи и Калтрина Бекири;

4. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за оружје, по скратена постапка, поднесен од пратениците: Павле Арсовски, Бобан Карапејовски, Даниела Белимова, Весна Бендевска, Даниел Стојчевски, Бојан Стојаноски, Марија Петрушевска, Зоран Коцевски, Никола Коњановски, Александар Јамалов, Бране Петрушевски и Драган Ковачки;

5. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за локална самоуправа, прво читање;

6. Предлог на закон за дополнување на Законот за работните односи, по скратена постапка, поднесен од пратениците: Бојан Стојаноски, Ели Панова, Љупчо Пренцов, Марија Петрушевска и Драгана Бојкоска и

7. Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за употреба на македонскиот јазик, по скратена постапка, поднесен од пратениците: Велика Стојкова Серафимовска, Бојан Стојаноски, Љупчо Пренцов и Бобан Карапејовски.

Врз основа на член 83 од Деловникот на Собранието, дали има некој предлог за изменување и дополнување на предложениот дневен ред.

Ги повикувам пратениците кои имаат предлози за изменување или дополнување на дневниот ред да се пријават за збор.

Имаме пет пратениците пријавен за збор.

Прв за збор се јави пратеникот Оливер Спасовски, повелете.

Оливер Спасовски: Благодарам.

Почитуван претседателе, почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани,

Побарав збор заради тоа што прво очекував исто како што постапувате господине претседателе и со другите закони кои што вчера ги доставивте, значи Законот за работни односи, во исто време, во 16.49 часот вчера беше доставен и Законот за поддршка на настраданите во несреќата во дискотеката во Кочани, на членовите на нивните семејства, по скратена постапка. Но, Законот не се најде на дневен ред и од тие причини денеска сакам да го предложам ова законско решение заради тоа што ова не е обичен законски текст, ова е морална, институционална и човечка обврска на сите нас. Таа произлезе од големата трагедија која што ни се случи во Кочани каде што животот го загубија 62 лица и уште 200 повредени лица.

Со овој закон и со носењето на овој закон ја преземаме нашата должност како држава да не дозволиме страдањата на граѓаните да бидат игнорирани или да бидат потиснати и со ова институциите конечно ќе застанат зад народот во овој момент на трагедија. Меѓутоа и во сите денови кои што следат во процесот на закрепнувањето со солидарност, одговорност, но и системска поддршка.

Законот во целина опфаќа и обезбедува сите семејства кои што имаат загинат член, да добијат по 80 илјади евра во денарска противвредност, исто така оние кои што имаат инвалидитет да добијат финансиски средства зависно од степенот на инвалидност: 100% инвалидитет - 5 милиони денари, 90% - 4 милиони и 100, 80% - 3 милиони и 700, 70% инвалидитет - 3 милиони и 100, 60% - 2 милиони 800, 50% - 2 милиони и 500, 40% инвалидитет - 2 милиони и 200, 30% инвалидитет - милион и 500 и 20% - милион и двесте.

Исто така со Законот се предвидува да се добие посебен начин на една брза лента здравствени услуги кои што им се потребни и за лекување, меѓутоа и за рехабилитација подоцна и притоа да се користат сите услуги и платени од државата и во земјата и во странство.

Исто така и во трудовото право секој родител кој што има повредено дете да може да им право на платено отсуство. Секако дека и оваа социјална поддршка е исклучително важна и значајна.

Затоа, ве повикувам сите пратеници, без разлика на политичката припадност, да го поддржиме ова законско решение и да покажеме дека сме тука и дека граѓаните имаат на кого да се потпрат. Благодарам.

Африм Гаши: Благодарам.

Предлогот на пратеникот Оливер Спасовски да се дополни дневниот ред со нова точка, го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 19 пратеници, за гласаа 18 пратеници, против нема, воздржан 1 пратеник.

Констатирам дека предлогот на пратеникот Оливер Спасовски не е усвоен.

Продолжуваме понатаму.

Втор за збор се јави пратеникот Јован Митревски, повелете.

Јован Митревски: Благодарам претседателе.

За оваа точка што исто така ќе предложам да се тргне од дневен ред, првата точка, Предлог одлука за разрешување и именување на претседател на Советот на експерти, зборував и на минатата седница. И тогаш кажав дека со ваков предлог владејачкото мнозинство не може да зборува ниту за ресет на системот, ниту за реформи на системот, ниту за професионализација на институциите, од едноставна причина што овој кандидат не само што не може да се нарече експерт, или не само што не може да биде претседател на Советот на експерти, а бе човекот не ги исполнува основните услови. Нема стаж доволно од пет години како основен услов кој што е бара во законот. Денес, тогаш се гласавте да се повлече точката од дневен ред, предлогот го повлече премиерот Мицкоски со образложение дека има формални правни недостатоци и тоа го направил на 23.04, денес го засновате како предлог истиот човек.

Над 600 илјади членови имаат пензиските фондови кои што треба да ги контролира овој човек. Се бара да има минимум пет години искуство, минимум пет години искуство, тој завршил или стекнал високо образование во 2021 година. Пет години во 2026 исполнува. Стекнал високо образование 2021 година на компјутерски, така му е науката, компјутерски науки, а се бара во законот најмалку пет години во областа на пензиското осигурување или финансиите.

Почитувани колеги, посебно вие од ВМРО ДПМНЕ. 58 сте, кои што најавивте реформи на системот. Професионализација на институциите. Еве колегите од ЗНАМ кои што нели ќе беа коректор на власта, еве разбираам дека овој партиски човек од ВЛЕН, поточно на Билал Хасами соработник и донатор на партијата БЕСА треба да биде носител на некоја функција во некоја институција. А бе дајте му друга институција. Не може 600 илјади граѓани, над 600 илјади наши сограѓани парите да му ги оставиме да ги контролира овој човек. Па тие 600 илјади чекаат пензии после определен период да земат. Да не зборувам за документите кои што стојат во досието, во биографијата може да ги видите сите. Ова е срам за државата. Името не му го спомнувам намерно за да бидам коректен.

Барам да се тргне оваа точка од дневен ред. Јас не знам како ќе го браните овој Предлог. Благодарам.

Африм Гаши: Благодарам.

Предлогот на пратеникот Јован Митревски, го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 13 пратеници, за гласаа 12 пратеници, против нема, воздржан 1 пратеник.

Констатирам дека предлогот на пратеникот Јован Митревски не е усвоен.

Продолжуваме понатаму.

Јована Мојсоски се јави за збор, повелете.

Јована Мојсоска: Благодарам претседателе.

Јас барам да се тргне точка 4 од дневниот ред, односно Предлог на законот за изменување на Законот за оружје. Барам да се тргне овој Предлог закон кој се носи во скратена постапка затоа што под изговор на деблокада на стручниот испит за поседување на оружје се протнува една опасна измена, односно се либерализира продажбата на муниција и драстично се зголемува границата за поседување на куршуми на годишно ниво.

Во услови кога Македонија е рекордер во однос на поседување на нелегално оружје, денес гледаме како пратениците од ЗНАМ и од ВМРО поднесуваат измени во скратена постапка со кои енорно ќе се либерализира продажбата на муницијата. Значи во скратена постапка, без никаква дискусија во јавноста, кога секојдневно ние гледаме пукање по кафичи и престрелки пред полициски станици, сега вие поднесувате измени со кои на физичко лице му се дозволува да поседува 500 куршуми годишно, наместо сегашната граница од 200 куршуми годишно.

Ако може некој од подносителите и да објасни, да даде едно разумно објаснување како обично физичко лице може да потроши 500 куршуми годишно, освен ако не сме ние во некоја предвоена состојба, а тоа не го знаеме.

Што говорат фактите? Во Македонија има над 620 илјади парчиња огнено оружје, од кои 450 илјади оружје се смета дека е нелегално. Тоа значи дека половина од оружјето во Македонија е нелегално или ако сакате на 100 лица, 30 лица поседуваат оружје. Секој трет во Македонија поседува оружје, секој втор поседува нелегално оружје.

Ваквите предлог измени меѓу другото се спротивни и на изјавите на вашиот министер со неуспешна интерпелација, Панче Тошковски, кој пазете, пред само неколку месеци најавуваше дека МВР ќе иницира акција за расчистување со нелегалното оружје и засилување на мерките за поседување на оружје.

И сега што прават пратениците од власта, тие поднесуваат измени со кои драстично ќе се зголеми количината за поседување на оружје, а резултат од овие измени ќе биде муницијата да завршува кај овие 450 илјади лица кои нелегално поседуваат оружје.

И бидејќи од ваквиот закон единствено корист може да има само некоја компанија која сега допрва треба да влезе во бизнисот во трговија со муниција, еве ако може некој од колегите да излезе и да каже која е оваа компанија за која ќе се либерализира продажбата со муниција и која допрва ќе се роди безбедносниот систем.

Африм Гаши: Благодарам.

Предлогот на пратеникот Јована Мојсоска, го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 10 пратеници, за гласаа 6 пратеници, против гласаа 4 пратеника, воздржани нема.

Констатирам дека предлогот на пратеничката не е усвоен.

Продолжуваме понатаму.

Процедурално Сашко Јанчев, повелете.

Вие, додека координаторот е во сала, тој треба да побара процедурално. Не може.

Халил Снопче има збор, повелете.

Халил Снопче: Благодарам претседател.

Јас предлагам да се тргне точка 5 од дневниот ред, Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за локална самоуправа, поради една проста причина. Парламентарната група на ВЛЕН во тоа време, има над 3 месеци каде што поднесе барање за автентично толкување за бројот на советници во локалната самоуправа. Имавме владина Одлука, ова е една од првите одлуки за намалување на општинските советници. Најдрастичното намалување беше во Општина Гостивар каде што од 31 советник се намали бројот на 23, повикувајќи се на бројот на последниот попис на населението.

На претпоследниот попис, Гостивар имаше над 80 илјади жители, додека според последниот попис Гостивар имал 59 илјади жители резиденти, и бројот е намален на 23. Имаше реакции од страна на нашите иселеници, јас мислам дека биле во право, бидејќи нашите иселеници во нашата земја имаат право на глас. Ние знаеме што се случува со мојот град, во Гостивар, доаѓаат и со авион и со возила и доаѓаат голем број на наши иселеници да гласаат. Значи, тие имаат право на директен начин да одлучуваат за советниците. И нашата одлука, не може да се отстрани ова право за определување на вкупниот број на советници.

Имајќи го во предвид и ова е директно со предложениот закон, јас не знам зошто Влада и после три месеци уште не даде мислење околу нашето барање за автентично толкување. Треба да знаеме ние дали имаме право или немаме право. Нормално, ако мислењето е позитивно треба да се интервенира во овој Закон. Ако мислењето е негативно, тогаш имаме право да реагираме со амандмани околу оваа неправда.

Поради тоа, додека го добиеме тоа мислење од страна на Владата околу автентичното толкување, јас не го гледам како оправдано оваа точка да се стави денеска на дневен ред, бидејќи барам истата да биде тргната од дневниот ред. Благодарам.

Африм Гаши: Благодарам.

Предлогот на пратеникот Халил Снопче го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 18 пратеници. Од нив за предлогот гласаа сите 18 пратеници, нема против, нема воздржани.

Констатирам дека предлогот на пратеникот не е прифатен.

Процедурално Борислав Крмов, повелете.

Борислав Крмов: Благодарам.

Моето процедурално обраќање е по член 94, претседател.

На координаторот на пратеничката група, заменик координаторот и пратениците кои не се членови на пратеничка група кои сакаат да говорат за неправилна примена на Деловникот, претседателот им дава збор штом ќе побараат.

Значи, како прво, од веќе востановена пракса досега не сме излегувале од сала. Значи, јас сум бил во сала и моите заменици координатори слободно земале процедурално.

Значи, не може да ви текне и денеска таа востановена пракса да ја кршите.

Понатаму, никаде не пишува, или. Би требало во членот 94 да стои, или.

Значи, координатор на пратеничка група или заменик координатор

Тоа значи, можам јас а можат и фактички моите заменици.

И понатаму, значи вие, не знам дали пратеникот Мицевски, дали координаторот Мицевски ви сугерира, не можете да измислувате и сега да не терате да излегуваме од салата, да правиме глупости.

И на крај, ако веќе, нели сега работиме електронски, ова сте требале, ова правило наводно кое што сега сакате да го измислите, сте требало да го ставите во системот.

Што значи тоа?

Јас кога сум присутен, кога ќе ја ставам картичката во системот, не треба да имаат моите заменици копче за процедурално, а тие имаат. Што значи, да, испочитуван е членот 94, дури и во системот. Така да, не можете како поранешниот претседател Џафери, тука да измислувате во од правила и да ја кочите пратеничката група на Левица.

Африм Гаши: Благодарам.

Добро, значи токму по тој член, но и заради воспоставена практика кога е координаторот во сала, нормално е дека тој треба да побара процедурално. Секогаш било така и мислам дека треба да продолжиме.

Ако вие му дозволите и побарате тој да се јави, тогаш може да дозволиме.

Немате право на процедурално додека е координаторот тука.

Следен за збор е пратеничката Јованка Тренчевска, повелете.

Јованка Тренчевска: Благодарам претседател.

Врз основа на член 76 од Деловникот, барам точка 3 од предлог дневниот ред, Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата во второ читање, да се повлече од дневен ред.

Во првото читање овој Предлог на закон помина без да се свика Комисија и без да се даде

задолжение од страна на претседателот на Собранието до некои од членовите на Комисијата. Со оглед дека Комисијата за социјална политика, демографија и млади нема претседател, требаше претседателот на Собранието да даде задолжение некои од членовите да претседава со Комисијата.

Меѓутоа, по првото читање помина без да имаме право ние како членови на Комисијата или како пратеници да дебатираме по овој Предлог на закон.

Денес, во второ читање, повторно го ставате Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата без да дадете задолженија некои од членовите на Комисијата да свика Комисија и да се расправа по Предлог законот.

Со тоа што го ставате денес на дневен ред, претседател, вие ја скратувате можноста на пратениците да поднесат амандмани по предлог текстот на законот.

И затоа се прашувам овде, зошто се формирани комисиите, ако вие самоволно одлучувате кој закон ќе го дадете на комисија да се расправа, а кој закон ќе го ставате директно на седница, без притоа да им дадете можност на пратениците да поднесуваат предлози, предлог амандмани по овој закон.

Затоа барам точката 3 од дневниот ред да биде тргната, односно да се повлече. Благодарам.

Африм Гаши: Благодарам.

Предлогот на пратеничката Јованка Тренчевска го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме за предлогот на пратеничката.

Вкупно гласаа 16 пратеници. Од нив за предлогот гласаа сите 16 пратеници, нема против, нема воздржани.

Констатирам дека предлогот на пратеничката не е усвоен.

Процедурално, Оливер Спасовски, повелете.

Оливер Спасовски: Благодарам почитуван претседател.

Сакам да реагирам процедурално на ваквиот начин на водење на Собранието. Мислам дека претеравте веќе со востановување на одредени практики кои што целосно го рушат и дигнитетот на Собранието и процедурите.

Еве ги одредбите од Деловникот, членот 156, Главата 5, во кој што, што е разгледувано на Предлог на закон во второ читање.

Матичното работно тело и Законодавно правната комисија во рок од 7 дена по одржана седница на Собрание за прво читање на Предлог закон, свикнуваат седница на која се разгледува Предлог на законот во второ читање.

Во матичното работно тело и во Законодавно правна комисија свикана седница во второ читање, може да трае најмногу 5 дена од денот на свикнување на седницата.

Одредбата од ставот 2 нема да се применува и има точно наведено за кои законски одредби. Значи, Изборниот законик, Деловникот на Собранието, Законот за Собранието, Закон за пратениците и Закон за финансирање на политичките партии.

И на крајот, матично работно тело и Законодавно правната комисија ги претресуваат одредбите од Предлог на законот поединечно и поднесените амандмани ги гласаат со нив.

Работните тела може да поднесат и свои амандмани.

Значи, да се повикувате на член дека можете закони да терате процедура без работни тела, без да овозможите на пратениците да поднесат амандмани, ова е грубо кршење на Деловникот, грубо кршење на демократијата во овој законодавен дом. И на тој начин, не ви треба Парламентот. Зошто ви треба Парламентот. Секако дека можеби и ние не ви требаме.

Меѓутоа, тоа не одлучувате вие дали ви требаме или не ви требаме. Ако не ви требаме, имате можност како на 27-ми април. Соберете се овде, исфрлете не сите, испотепајте не и тогаш веќе па не ви требаме.

Значи, ве молам, господине претседател немојте да учествувате во овие игри кои што ве тераат да играте од страна на ВМРО-ДПМНЕ.

Пратениците на опозиција, секој мандат од страна на ВМРО-ДПМНЕ се исфрлани од Собранието. И сега, ве молам, на ваков начин, на ваков пристап на узурпација, мислам дека не треба да влегувате.

Барам час пауза да се размисли за оваа постапка и да не влегувате во вакви сценарија.

Африм Гаши: Благодарам.

Продолжуваме со работа во 13.00 часот.

(пауза)

(по паузата)

Африм Гаши: Продолжуваме со работа.

Сашко Јанчев, процедурално, повелете.

Сашко Јанчев: Благодарам претседател.

Процедуралното е врз основа на член 62 став 1, алинеја 10 од Деловникот, согласно член 33 од Законот за пратеници, на пратеник за време на вршење на пратеничка функција, му се овозможува користење на информативни документациони материјали.

Согласно член 32 од Законот за пратеници, овие услуги треба да ги обезбеди Службата на Собранието, а согласно член 67 став 5 од Деловникот, одговорен за работата на службите на Собранието е Генералниот секретар.

Затоа и Деловникот, во член 35, став 2 предвидува дека пратеникот вакви услуги може да бара директно од Генералниот секретар, па пратеничката Мојсоска од пратеничката група на Левица, на 16 јануари писмено побара од Генералниот секретар известување во врска со

исплатени патни трошоци и кирии на пратеници, што ни беше потребно за поднесување и бранење на законот за кратење на патни трошоци, а потоа и на друг закон.

Значи, потенцирам, се однесуваше за барање поднесено во врска со поднесување бранење на закони, што е суштина на пратеничката функција.

Ние одговор не добивме. Законот го поднесовме. После една година стигна и на пленарна седница, ние уште немавме одговор. После три месеци уште немавме одговори. И другиот закон стигна на пленарна седница. И на крај поради тоа што собраниските служби не ги почитуваат како пратеници, поднесено беше барање од пратеничката Мојсоска, но во својство на граѓанин, врз основа на Законот за пристап до информации од јавен карактер.

И конечно, после 4 месеци, по ова барање беше одговорено како граѓани, не како пратеници, но половично. Ние баравме поединечно за секој пратеник исплатени патни трошоци и кирии. Добивме групно.

Да заклучам. Службите на Собранието и Генералниот секретар, како пратеници не не почитуваат, а како граѓани половично не почитуваат.

Ова е деградација на функцијата пратеник и кршење на член 32, 33 од Законот за пратеници и член 40 од Законот за Собрание, член 62 и 67 од Деловникот.

Не знам дали станува збор за самоволие на генералниот секретар и на службите на Собранието, или притисок од владејачката партија, затоа што не сакаат оваа информација да излезе во јавност, затоа што постои сомнение дека некои наплаќале и патни трошоци и кирии истовремено.

Станува збор за информации од јавен карактер. Службите мора да ни ги дадат, без да ги занима дали тие се од корист или од штета на јавноста и треба да знаат дека тие не се служби на ВМРО-ДПМНЕ и нивните коалициони партнери, туку дека се служби на сите пратеници.

Согласно член 67 став 3, генералниот секретар работи по налог на претседателот и затоа барам да му наложите да си ја заврши законската и деловничката обврска и да ни одговори на првичното барање.

Сега барам еден час пауза и на секоја наредна седница, ќе бараме по еден час пауза дури не и се одговори на пратеничката Мојсоска. Благодарам.

Африм Гаши: Благодарам.

Еден час пауза.

Продолжува во 14.25 часот.

(пауза)

(По пауза)

Африм Гаши: Продолжуваме со работа.

Процедуралното не се однесуваше на текот на седницата, затоа продолжуваме со работа.

Дневниот ред во целост го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 65 пратеници, за гласаа 55 пратеници, против гласаа 10 пратеници, воздржани нема.

Констатирам дека дневниот ред е усвоен.

Пред да преминеме по дискусија од точките од дневниот ред ве потсетувам дека врз основа на член 68 пратениците се пријавуваат за збор во тек на една минута. Предлагачот и координаторите на парламентарните групи може да се пријават за збор и во текот на дискусијата. Листата на пратеници не може да се менува и дополнува. Со исклучок пратениците кои во текот на една минута по отворање на дискусијата се спречени да се пријават за збор поради присуството на работните тела на Собранието каде се членови имаат право да се пријават за збор од моментот кога се присутни на седницата на Собранието доколку претресот по точката се уште е во тек.

Едновременно ве известувам дека согласно член 91 став 3 од Деловникот на Собранието пратеникот кој се пријавил за збор а не е присутен во салата кога е повикан да говори го губи правото на збор за претресот за кој се пријавил и не може повторно да се пријави по истиот претрес.

Врз основа на член 92 став 1 и 2 од Деловникот на Собранието пратеникот во текот на претресот може да говори само еднаш во траење од 10 минути, известителот на матично работно тело и Законодавна - правна комисија 10 минути, координаторот на пратеничката група или еден пратеник определен од пратеничката група или од координаторот на пратеничката група и предлагачот може да говорат повеќе пати но не повеќе од 15 минути вкупно. Претставник на Владата кога не е предлагач може да говори само еднаш најдолго 15 минути.

Продолжуваме со првата точка.

Минуваме на точка 1 - Предлог за разрешување и именување на претседател на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Предлогот ви е доставен.

Отворам претрес по предлогот.

Ги повикувам предлагачот и пратениците кои сакаат да говорат по предлогот да се пријават за збор.

За збор се јави пратеничката Јованка Тренчевска, повелете имате збор.

Јованка Тренчевска: Благодарам претседателе.

Почитувани пратеници, почитувана македонска јавност. Денес имаме по втор пат ист предлог за избор на претседател, професионално ангажиран на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Досегашниот претседател Максут Али се разрешува и на предлог на Владата треба да се именува Ремзи Бајрами. Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување или кај граѓаните позната како МАПАС е основана поради вршење на супервизија на работењето на пензиските фондови и крајна цел е да се заштитат интересите на членовите на пензиските фондови односно осигурениците. Тоа се некаде над 600 илјади осигуреници. Сега нивната судбина треба да ја ставиме во рацете на Ремзи Бајрами кој што не ги исполнува условите.

Агенцијата исто така, е одговорна за издавање и повлекување, одземање на дозволи за основање на пензиски друштва, дозволи за вршење дејност – управување со пензиски фондови, издавање и повлекување и укинување на одобренија за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови. И, сега пензиските друштва се доведени во ситуација некои кои што освен што бил донатор на партијата БЕСА без експертиза, без знаење да може да одлучува за нивната судбина. Во борба Македонија повторно законот не важи за партиските послушници, Македонија повторно твоја односно узурпирана од власта. Претседателот на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување треба да ги исполнува следните услови за да може да биде именуван на оваа функција согласно закон.

За член на Советот може да биде избрано лице кои што ги исполнува следните услови: да е државјанин на Република Македонија, во моментот на именување со правосилна пресуда да не му е изречена казна или прекршочна санкција, забрана за вршење на професија, дејност или должност. Да има стекнато најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен 7/1 степен. Да е експерт во областа на пензиско осигурување. Економија, право, финансиска супервизија, сметководство, пазар на капитал, осигурување и актуарска наука. Со работно искуство од најмалку 5 години во областа на пензиското осигурување или финансиите.

Максут Али, кој што е, сакате да го разрешите има завршено економски факултет, работно искуство во Стопанска банка, во приватна фирма, заменик министер во Министерство за труд, социјална политика, во Министерство за финансии, во општина Охрид, во Државен пазарен девизен инспекторат. Значи, кандидат кој што ги исполнувал условите.

Е, сега кандидатот кој што се предлага, Ремзи Бајрами има дипломирано на компјутерски науки и технологија и се стекнува со научен степен – дипломиран по компјутерски науки во септември 2021 година што може да го видиме од приложената диплома во досието кое што ни е доставено. Завршил, се стекнал со 240 кредити во септември 2021 година. Значи, не го исполнува основниот услов за 5 години работно искуство, не зборуваме за експертизата, работно искуство во областите кои што се бараат во согласност

законот односно во областа на пензиско осигурување, економија, право, финансиска супервизија, сметководство и т.н.

Бајрами се стекнал со диплома за завршен прв циклус на студии во 2021 година, сето работно искуство кое што го напишал во своето сиви кое што впрочем во самото сиви излажал му е со средно образование што значи дека не може да биде експерт во овие области и тоа може да се види од сите документи и од дипломата која што ја доставил и кои што се достапни и на нас и на јавноста. Ремзи Бајрами не ги исполнува условите именуван драги колеги но и покрај ова укажување очигледно вие мора да го исполните она што го бараат вашите коалициони партнери и да си го изберете спротивно на закон.

Впрочем ако се вратиме наназад од неколку регулаторни тела смените неколку членови затоа што, не исполнуваат услови по вас. А, сега и покрај тоа што евидентно што Ремзи Бајрами не исполнува услови вие повторно го ставате на дневен ред и ќе си го изгласате. Затоа што, нема искуство кое се бара согласно закон, Ремзи бил соработник во Државниот завод за статистика и совет во општината за тоа исполнувал услови согласно закон меѓутоа не за раководна функција туку само за на ниво на соработник и на ниво на советник.

Имал овластување во Државниот завод за статистика да ги координира работите во одделението во Тетово но не како што навел да биде раководител во тоа одделение затоа што, за раководител не исполнувал услови. Туку бил префрлен во Тетово за да не патува секој ден од Тетово до Скопје. Исто и со задолжението од општина Тетово во која што можеме да го видиме во документите и тоа не овластување туку е задолжение а помеѓу овие два акти мора да правиме разлика. Апсурдот да е поголем има една потврда за работен однос од „Реконт Плус – Тетово“ каде што во периодот 01.11.2013 година до 31.12.2027 уредно работел на финансиски и сметководствени работи кај овој работодавач и му дал потврда за работен однос.

И, ако ги погледнете и документите кои што ги имате и вие пред вас ќе видите дека во потврдата во АВРМ во историјата на движење на работниот стаж, такво нешто нема. Во тој период, тој бил пријавен во приватна фирма „Тајгер Шоп“, „Тигар Шоп“ како и да е, а во евиденцијата на АВРМ никаде ја нема „Реконт Плус“. Си ги стокмил документите и мислел дека овде пратениците ништо не читаат, ништо не гледаат, ниту знаат. Па. Ќе може да не излаже и нас за својата стручност а за тоа и македонската јавност.

Постојано слушаме како функционерите кои што ги избирате согласно нивната стручност и нивната компетентност и постојано слушаме за почитување на законите. Повторно ќе повторам разрешивте еден куп членови на комисији на кои што не им беше истечен мандатот заради не исполнување на условите, ги разрешивте за да бидат поставени ваши партиски послушници. Ама,

тоа за вас не важи колеги. Вие можете да именувате луѓе кои како искуство во областен на пензиско осигурување го имаат само оној момент, кога ја гледаат сопствената листа за стаж, со платени придонеси издадена од Фонд за пензиско инвалидско осигурување. Е, таков е и вашиот кандидат Ремзи Бајрами.

Со секоја седница на Парламентот само потврдувате дека вам владеењето на правото не ви е важно. Важно ви е да си ги сместите вашите некадарни кадри низ важни институции за да можат да сработат за вас а не за граѓаните. Особено оние кои што биле спонзори на вашите партии во коалицијата, да можат да дојдат до високи позиции. И, ова е новото нормално што веќе одреден период го слушаме. И, ова е таа робусна акција која што се најавува. Ништо, ниту од нормалното, ниту од робусното гледаме. Освен арогантност, самоволие од се друго сте многу далеку особено сте далеку од почитувањето на законите. Благодарам.

Африм Гаши: Благодарам.

За реплика се пријави пратеникот Аднан Азизи, повелете имате збор.

Аднан Азизи: Го слушнав говорот кој нормално е политички мотивиран и нема ниту еден аргумент. Предлогот ги помина сите филтри во Владата и лицето ги исполнува сите услови и има 240 кредити, има работен стаж и сите предвидени услови ги исполнил.

Ја достави документацијата, ги помина сите филтри, така да не ја разбираам вашата тенденција.

Доколку некој во одреден период бил директор, тогаш ќе дојде моментот кога треба да се заменат со нови кадри кои имаат професионална подготвеност, извршувале раководни функции, имаат искуство и сите се запишани во сивито, биографијата на кандидатот. Но секако дека некој е навикнат цел живот да извршува една директорска функција и кога ќе дојде моментот да заmine од таа функција, не е во ред.

Но таква е политиката, некој треба да заmine, да ослободи пат за да се замени за некој друг. И ние велиме дека предложениот кандидат што професионално си ја извршува својата работа така како што се докажа со сите лица кој што ние ги предложивме. Ви благодарам.

Африм Гаши: Ви благодарам.

Јованка Тренчевска има контра реплика.

Јованка Тренчевска: Колега Аднан Азизи ниту е политички мотивирано, ниту беше без аргументи моето излагање.

Со аргументи ви укажав и на вам како пратеници од мнозинството и на македонската јавност дека овој кандидат не ги исполнува условите затоа што, еве ја дипломата, ја имате во документите. Дипломира на 21.09.2021 година, значи нема 5 години искуство во областа која се бара со Законот за да биде именуван за претседател на советот.

И велите, ги поминал сите филтри во Владата и затоа ги исполнувал условите. Жално е и тажно е како вашите партиски полтрони ги ставате на позиции без да исполнуваат услови предвидени во Закон. Благодарам.

Африм Гаши: Благодарам.

За збор се јави пратеникот Јован Митрески, повелете имате збор.

Јован Митрески: Благодарам претседателе.

Трет пат се јавувам за збор за истава точка. После репликата на колегава, јас сериозно размислувам дали треба сериозно да разговараме или пак е некоја скриена камера.

Таква е политиката, некој треба да се замени. Точно. И треба да дојде нов и треба да дојде подобар, поквалитетен, итн, за да ги извршува задачите кои што му ги доверува во овој случај, Собранието.

Кај нас во оваа ситуација, зошто размислувам да зборувам сериозно или не, затоа што во оваа ситуација треба да зборуваме за човекот и да видиме или за детето, дај да му најдеме некоја работа да не седи дома, што било нешто да работи, директор, министер, да не е дома детето. Затоа што стварно ваков однос спрема Собрание, јас не паметам да се случува, дополнително, дополнително што е наш предлогот го повлекувате, сега истиот го пуштате во процедура, најверојатно министерот не дојде, изгледа му е незгодно да го брани, неговиот предлог од неговата партија, па го пратил заменикот министер.

Е сега, сега, насловот е претседател на Совет на експерти, колега Петрушевски. Е сега, овој експерт што дипломирал 2021 и кажа колешката претходно, му честитам и вие излезете на реплика, честитајте му. Треба да исполнува според закон минимум 5 години работно искуство во областа. Тој нема воопшто 5 години работно искуство после дипломирањето. Значи дипломирал 2021, според дипломата која што тој ја приложил во сивито, во документите кои што ги имате сите пратеници. Еве го експертот, претседател на Совет на експерти, диплома 2021-ва.

Дипломирал од 31 предмет експертот, од 31 предмет имал 26 шестки експертот, имал една десетка по македонски јазик и имал една деветка по германски јазик, пошто сега треба да е експерт за пензиски систем да следи фондови, над 600 илјади членови има таму кои што ваши пари се, на ваши блиски, сограѓани, пријатели, роднини кои што во следен период треба да добиваат пензија и ние на овој човек, вие уствари, вие како мнозинство, ќе му дадете доверба да се грижи за граѓаните. И после вие истите ќе зборувате дека овој систем треба да се ресетира, ресет на системот треба да се направи, радикални реформи колегата Петрушевски спомнува дека треба да се случат во институциите и колегата Петрушевски прв, како реформа на системот радикална реформа, робусна реформа, експерт

во Агенција во Советот за експерти во МАПАС, човек кој што нема ни 5 години работно искуство.

Тоа го спомна пред мене и колешката Тренчевска, е сега да ги видите потврдите, една е потпишана од Дарко Коцевски, претпоставувам секретар на општината и е коректна, бидејќи напишал дека човекот е вработен во општината на работно место советник за информациона систем, така стои во документите кои што се кај вас, советник за информациона систем.

Подолу, најверојатно под некој коалициски таков притисок, градоначалник, секретар, напишал дека во овој период истиот, овој советникот за информациона систем, иницирал учество, иницирал учество за постапки за јавни набавки. Е сега одам понатака, градоначалникот му дал потврда дека го ангажирал дополнително, го задолжил административниот службеник да вршел, да биде соработник за оперативни системи, бази на податоци, значи информатичар и тоа треба да работи.

Сега добил уште една потврда, на оваа потврда нема ниту, не се знае, има потпис и печат, не се знае кој е тој, изгледа немал храброст некој да потпише ваква потврда, ама вие имате храброст да изгласате ваков човек кој што треба да се грижи за парите на над 600 илјади членови на пензиските фондови.

Е, на пример напишал, дека овој соработников за информациона систем, работни задачи му биле овие, вршеше работи од областа на финансиското работење, ова е за информациски, вршел работи од областа на финансиското работење, управувал со Буџетот на институцијата, овој за информациски управувал со Буџетот на институцијата, таква потврда, ама нема име, презиме, нема храброст да напише некое име, некој потпис ставил, некој печат ставил, толку, не знаеме.

Еве го спомнав секретарот, го спомнав градоначалникот, на овој допис нема ништо. Овој човек исто така доставил до сите вас, до сите нас пратеници, ама вие од мнозинството треба да си ја земете одговорноста, затоа што доставил и документ од некоја сметководствена фирма дека во периодот од 01.11.2013 до 31.12.2017, ова е фактички период пред да дипломира, бидејќи дипломирал 2021, се стекнал со 240 кредити уредно, замисли Петар пишува: уредно вршел финансиски сметководствено работи, уредно значи и еве потврда добил.

Во исто време овој човек, истиов, сам доставува до вас потврда од Агенција за вработување за стаж и од Фонд за пензиско каде што е евидентиран стажот. Во исто време, значи исти датуми, каде што вели во оваа сметководствена, дека бил на работно место и уредно вршел финансиско сметководствени работи од 01.12.2013 до 31.12.2017, овде пишува дека бил вработен во тој ист период, тој сам доставил документ од овластена државна институција каде што се регулира и се евидентира и пријавувањето во работен однос и се

евидентира стажот, дека бил вработен во Тајгер шоп фирма, приватна, па после во Блек Тајгер, е оваа Тајгер шоп Блек Тајгер, сега треба вие да му дадете над 600 илјади граѓани, парите на над 600 илјади граѓани да се грижи, да седи каде ќе се уплаќаат, каде се инвестираат нивните пари. Од тие пари, пензија треба да чекаат граѓаните, вие Блек Тајгер и Тајгер шоп треба утре да води институција таква.

Јас колеги не би сакал да продолжам, вие ветувавте професионализација, рестарт не знам на системот, не било како до сега, е не е како до сега, овој експерт досега што работел со искуство, кое што сте го имале, го заменуваат со Блек Тајгер и Тајгер шоп кој што имал искуство во онлајн продавници, за да се грижи за нашите 600 илјади сограѓани и членови кои што се наоѓаат во вториот и во третиот столб.

Е па сега, колегите ги гледам од ЗНАМ, сигурно ќе се јават да го одбранат овој принципиелен предлог, бидејќи се коректив на тоа што го прави мнозинството, очекувам дека ќе дадат поддршки или ќе кажат не е така колега како што зборувате, има други документи, не се овие. А вие секако како 58 пратеници од мнозинството како викавте твоја Македонија, горда Македонија, Билал Касами за еден човек, а ви кажав и претходно, абе најдете му друго место што било да работи нешто човекот, детето да работи, абе најдете му место кое што ги исполнува условите.

Ова е срамота за вас, ние секако ќе гласаме против, вие треба да го поддржите предлогот кој што претходно го врати премиерот Мицкоски, па го донесе до Собрание, сега пак ве става пред свршен чин и нормално дека ќе си гласате, како викавте, твоја Македонија, Тајгер шоп директор, претседател на Совет на експерти, Бертов со просек од 31 предмет со 26 шестки. Благодарам.

Африм Гаши: Благодарам.

За реплика се пријави пратеникот Аднан Азизи, повелете.

Аднан Азизи: Каков избор прави Билал Касами, движењето БЕСА, не можеш ти навлезеш или друг субјект или која да е друга структура. Ние сме автономен субјект кој е добар и многу добро знаеме да го направиме изборот и за да знаеш, сме избрале кандидат кој има завршено два факултети и имал дипломирано во 2009, првиот факултет, во 2021 вториот факултет и има 8 години стаж по документите кои ги доставил од пензискиот фонд.

И уште нешто да ви кажам, ние доаѓаме од друга бранша, на политичкото претставување не сме како вас, како вашите, тие пред вас беа функционери пионери на Тито, ние сме биле од спротивната страна на тој режим и ако сакате, така како што лицето кое оди во пензија, да се роди некој како директор и да оди во другиот свет како директор, значи ова не го толерира ни демократијата, ни законите на оваа држава.

Така да предлогот кои го истакнуваме ги исполнува сите услови со стаж, со диплома, со кредитите 240 кредит, е сега не знам зошто вие

треба да правите толку врева за еден предлог кој и сам ќе посведочи дека многу подобро ќе раководи како тој вашиот претставник или поранешниот директор.

Така да јас ве разбираам вас, некој кој секогаш бил на власт и историски ја користел власта и придобивките од власта кога доаѓа да ослободи пат, значи тогаш да испаѓа дека тој бега од овој свет и позициите се вакви привремени, некој треба да замине, некој друг треба да дојде. Нашиот предлог е Ремзи Бајрами и ние стоиме позади Ремзи и ќе бидеме, значи ќе бидеме задоволни со работата која ќе ја изврши Ремзи. Ви благодарам.

Африм Гаши: Ви благодарам

Јован Митрески контра реплика.

Јован Митрески: Претседателе.

Почитуван колега, јас знам дека Билал Касами е посебен правен субјект, автохтон правен субјект. Јас не се обравив до вас, во смисла на тоа што поставувате партиски кадри, се обравив до твоја горда Македонија што гласа вакви кандидати, кои што повторам, не ги исполнуваат условите, впрочем и затоа никој не се јави ниту за збор, ниту за реплика, што да бранат.

Втора работа спомнувате дека имал завршено факултет, два имал завршено, еве дипломата тоа сведочи, еве со просек 6,44, диплома за завршен циклус на студии Ремзи Бајрами, роден тој и тој, со идентификат завршил дипломски студии компјутерски науки 240 кредити 21.09.2021 година. Кај овој има колега стаж и како ги исполнува условите.

Африм Гаши: Благодарам.

За реплика се пријави Имери Стафаи Саранда, повелете 3 минути реплика.

Имери Стафаи Саранда: Ви благодарам претседателе.

Почитувани колеги, хипокризија, демагогија, крај на демагогија, вие немате кредибилитет да излезете и да критикувате за нашите кадровски избори. Знаете зошто, бидејќи вие како Влада оставивте простор на луѓето кои раководат со позначајните сектори на оваа држава да играат фудбал и значи да слават роденден во канцелариите на министерствата.

Од таа причина, ве молам другото е само циркус и театар, вие можете тоа да го направите, а да предрасудувате за способностите на некои само врз основа на искуството, ве молам значи ова е смешно. Затоа уште еднаш ви велеам, прекинете го овој театар, да продолжиме со работа, јас ве разбираам, каде ја имате маката, бидејќи отидовте во историја со резултатите го имавте, но ова е факт. Ви благодарам.

Африм Гаши: Ви благодарам.

Контра реплика Јован Митрески повелете.

Јован Митрески: Видете почитувана колешке.

Не знам зошто барате фудбалери или не знам што, тоа што тие правеле, денес се таму каде што се. Вие ветивте дека системот ќе го

реконструирате, рестартирате и не знам што. Ја немам проблем, човекот ниту го познавам, ниту го знам, ама ако сакате за тој човек кој што донирал 60 илјади денари во партијата БЕСА да му најдете место, најдете ме соодветно на неговото образование. Тоа викам, дека овој човек не ги исполнува критериумите. Ако овој човек треба да биде функционер, нешто што било, директор, министер, да работи нешто, да не е дома, ставете го на друго место каде што исполнува услови, не овде. Тоа мене ми е забелешка. Благодарам.

Африм Гаши: Благодарам.

Бидејќи е исцрпена листата на пријавени за збор, констатирам дека претресот е завршен.

Предлогот Максуд Али да биде разрешен од функцијата претседател на Советот на експерти на Агенцијата за супер визија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Го ставам на гласање.

Вкупно гласаа 76 пратеника, од кои 58 гласаа за 18, пратеника гласаа против и нема воздржани.

Констатирам дека Максуд Али е разрешен од функцијата претседател на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Предлогот Ремзи Бајрами да биде именуван за претседател на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 81 пратеник, од кои 60 пратеници гласаа за, 21 гласаа против и нема воздржани.

Констатирам дека Ремзи Бајрам е именуван за претседател на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.

Минуваме на точка 2 – Дополнет предлог на закон за енергетика – второ читање.

Дополнетиот предлог на Комисијата за економски прашања, труд и енергетска политика, како матично работно тело и Законодавно-правната комисија ви е доставен.

Врз основа на член 163 став 1 од Деловникот на Собранието на второто читање на седницата на Собранието се води претрес само по членовите 3,5,10,11, 13,14,15, 32, 34, 44, 47,48, 52, 54, 55, 59, 62, 67, 73, 74, 76, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 99, 100, 101, 103, 119, 121, 122, 126, 129, 130, 131, 143, 161, 172, 185, 205, 224, 223, 286, 297, 299, 304, 308, 310, 312 и 314 што се изменети со амандмани на работните тела.

Отворам претрес по членовите на Дополнетиот предлог закон.

Ги повикувам предлагачот и пратениците кои сакаат да говорат да се пријават за збор.

Сашко Јанчев процедурално повелете.

Сашко Јанчев: Благодарам претседателе.

Согласно член 76 од Деловникот правната логика вика дека не може да ги задолжувате работните

тела да одржат седница затоа што согласно член 76 до утврдување на дневен ред пратениците мора да побараат и некоја точка од дневен ред да се повлече. Па ако пред утврдување на дневен ред задолжите работно тело да одржи седница, а потоа некој предложи таа точка да се повлече и се повлече, тоа работно тело нема по што да работи. Дневниот ред се утврди во 15 часот, а согласно член 176 од утврдувањето на дневниот ред и задолжувањето не треба да поминат 6 часа до одржување на седница на матично работно тело. Па согласно ова ние имаме закажано Комисија за култура и туризам во 17,30 поради тоа што дневниот ред беше утврден во 15 часот оваа Комисија треба да се одложи за во 21 часот.

Благодарам.

Африм Гаши: Седниците се свикнуваат согласно Деловникот и секако според тој член на кој се повикуваат ќе се свикаат седниците ќе се одржат токму не порано од 6 часот.

За збор се јави министерката за енергетика Сања Божиновска, повелете имате збор.

Сања Божиновска: Благодарам.

Дали може да се слушнеме, дом на демократија е, може малку да сме, да. Јас ве слушам демократски. Ако може мене да ме сослушате. Благодарам.

Почитуван претседателе на Собранието, пратеници, останати присутни. Дозволете ми на крајот од законодавната постапка во Собранието од оваа говорница во завршната фаза за второто читање на Дополнетиот предлог на Законот за енергетика да ви изразам голема благодарност на сите вас пратеници во Собранието пред се за вашата конструктивност и разбирање за потребата од донесување на ова законско решение и за вашите заложби преку амандмани да се измени дел од содржината на текстот на предложениот закон. Од оваа говорница сакам јасно да пренесам дека сите заедно работните групи, институциите, Регулаторната Комисија за енергетика, МЕРСО, МЕРМО, ЕВН, ТЕ-ТО, ЕСМ, Нома Гас, стопанските комори, приватниот сектор и сите засегнати страни експертските групи на политичките партии и вие пратениците овозможивме демократско креирање на едно законско енергетско четиво. Денес се надевам дека ќе го донесете законот кој не е само техничка реформа, визија за иднината и темел на нашата национална трансформација кон чиста, одржлива и праведна енергетска иднина. енергијата не е само моторот на економијата таа е основа за квалитетен живот. Свесни за тоа дека традиционалното производство на енергија ја чини планетата земја и нас како дел од неа многу мораме перманентно да се трудиме, бараме изнаоѓаме и да прифаќаме нови иновативни применливи правни модели за борба и интервенција врз климатските промени и енергетската зависност. Законот за енергетика е европска стратегија со национални примеси кои има јасни цели. Зголемување на уделот на обновливи извори на енергија во бруто

финалната потрошувачка поголема енергетска ефикасност намалување на загубите, отворање на пазарот, овозможување на потрошувачите граѓаните да станат активни учесници во енергетскиот систем. Не е доволно да кажам дека само овој закон ќе донесе единствени инвестиции во соларни и во ветерни електро центри, хидроцентрали, складишта, гасификација, топлификација, пазарот за нафта, односно нови енергетски објекти, сакам да потенцирам дека со овој закон како држава се залагаме и енергетската ефикасност да стане приоритет. Ги јакнеме капацитетите на регулаторот, операторите и општините се дава можност за агрегација и најважно им овозможуваме на нашите граѓани да може да произведуваат енергија, да ја продаваат, да се здружуваат во енергетски заедници и да добиваат фер цени. Овој закон бара и одговорност. Секој чекор што го правиме мора да биде социјално праведен, да не остави никого за себе. Затоа законот со неговата имплементација треба да е база за социјална правда со јасна заштита за ранливите категории. 61 амандман не се само ревизија на текстот 317 члена на Законот од 330 страници, тоа се до прецизирање, до регулација и појаснување на одредбите. Тоа е моделот како треба да созреваме како држава и начинот како можеме заедно нешто да направиме за сите граѓани и за државата. Сите овие амандмански измени беа дел од процесот на правно номотехнички јазично подобрување на одредбите кои ја подобрија содржината на текстот на законот. Но не ја изменија до неприепознатливост или не ја однесоа во друга насока. Ја ставија со истите цели, начела и основни решенија по кои се пишуваше, изворно, европски со национални примеси. До дадовме новини, направивме посебности, излеговме од досегашниот енергетски концепт, поставивме законодавен темел за градење на една современа и нова енергетски транспонирана европска реформа.

Законот за енергетика е во духот на чиста енергија и не е само закон. Тоа е дел од патоказот од реформската агенда кој воедно е национален патоказ кон енергетска сувереност, одржлив развој и зелена економија. Тоа е нашата шанса, но и наша обврска. Посакувам да искористиме мудро сега оваа можност кој ни е пропуштена од 31 декември 2023 година да и дадеме шанса на нашата сончева енергетски подобра Македонија да биде енергетски препознаена и на местото кон кое се стреми и припаѓа. Ви благодарам.

Африм Гаши: Благодарам.

За збор се јави пратеникот Реџеп Исмаил, повелете.

Реџеп Исмаил: Благодарам претседателе, почитувани колеги, почитувана министерке добро дојдовте во Собранието.

Јас воопшто не се согласувам со вашата идилична читанка за Законот за енергетика. Имено, прво овој закон е директно препишан од директивите на Европската Унија, без никаква

адаптација освен во делот на регулирање на регулаторните тела кои што е нормално уште и тоа го имавте пропуштено, па моравме со амандмани да го поправаме. Тоа е една работа. Значи законот е типична правна регулатива и постапка на Владата како нивна заложба за евро фундаментализмот. Директивата која ја споменувате тука која што е преточена буквално преведена може на некои места и многу лошо преведена за жал, но не е и толку опасно колку што содржината во целост на овој закон која енергијата ја третира како трговска стока, а не како јавна услуга, а тоа во Македонија е многу опасно заради тоа што сеуште барем малку енергетските капацитетите се во државна сопственост и електричната енергија сеуште врши некаква функција на јавна услуга. Со овој закон ќе се случи дополнителна либерализација, ќе го отвори пазарот не само за странски капитал, туку и за сомничави дилови помеѓу македонската политичка елита и приватниот капитал каде што капацитетите енергетски дополнително ќе преминат во приватни раце и со социјалната улога која што требало да ја има државата во однос на снабдување на електричната енергија и другите енергенсии ќе се загрози.

Имаме директива која ја промовира идејата на енергетски граѓани или активни потрошувачи што контекст на Република Македонија каде што скоро една третина од луѓето едвај можат да ја платат сметката за струја на месечно ниво, оваа можност ќе се претвори само можност за побогатите односно за елитите во оваа држава и само они ќе можат да имаат бенефиции токму од оваа можност како активни потрошувачи.

Понатаму, имаме и една како што спомнав на почетокот и еден геополитички предизвик кој што ќе се случи со носењето на овој закон, а тоа е дека ние дополнително ќе бидеме зависни од увоз на струја. Верувам дека олеснување дека слободно можеме да си купуваме струја од европскиот пазар ќе ни се намалат производствените капацитети на електрична енергија што значи дека во иднина ќе поскапи електричната енергија, а вие ветувавте дека таа ќе поевтини. Тоа нема да се случи веднаш на стапување на сила на вашата Влада електричната енергија се поскапи и очекувам и предвидувам дека таа уште повеќе ќе биде поскапена во иднина токму како директен резултат на носење и на имплементирање на овој закон.

Понатаму, во влегување во сила на овој закон уште еднаш ќе се направи диференцијација помеѓу центарот на Европа каде што централните земји Германија, Франција, Холандија земете било која оваа директива ја спроведуваат многу рестриктивно односно ја спроведуваат онолку колку што е во нивниот национален интерес, а земјите од периферија како Македонија која што замислите не е ни кандидат, не ги има ни отпочнато преговорите за Европската Унија, ние се доведуваме во ситуација да европската интеграција ни зависи од почитување на ваквите

директиви на Европската Унија кои што дополнително ќе не донесат во ситуација да мораме слушаеме директиви од Брисел дури и по овие стратешки важни прашања за Република Македонија.

Се согласувам во тоа дека овој закон ќе отвори можност, но тоа ќе биде можност за луѓето од политичкиот врв кој што поседуваат хидро централи и други енергетски капацитети да профитираат од сето ова, а граѓаните дополнително да го загубат и она кои што малку сега го имаат. Благодарам.

Африм Гаши: Благодарам.

За реплика се јави пратеникот Бобан Карапејовски, повелете.

Бобан Карапејовски: Џабе и закон и усогласување во директиви кога вие си ги читате по некоја ваша сопствена логика која е се ама не е логика. Само за една работа морав да реплицирам чисто за јавноста да знае што кажавте. Рековте вака, бидејќи ќе можеме да купуваме струја на европскиот пазар тоа значи дека нема да произведуваме струја и тоа значи дека струјата ќе поскапи. Оваа логика приближно изгледа вака, бидејќи денеска е сончево значи утре ќе биде топло и голема веројатноста дека задутре вие гарантирате дека ќе има суша. Врска нема оваа логика. Како тоа што се либерализира можноста да се купува струја и да се натпреваруваат луѓето за да постигнат пониска цена вие доаѓате до заклучок дека нема да произведуваме струја и бидејќи нема да произведуваме таа ќе поскапи. Ова е, не знам кој друг збор да го употребаам освен перветирана логика која ако не е за дневно политички цели овде кажана, вистина сериозно ме загрижува дали сме го читале истиот закон.

Африм Гаши: Kontra реплика Реџеп Исмаил, повелете.

Реџеп Исмаил: Благодарам претседателе.

Почитуван Бобан Карапејовски колега, држете се до она што го знаете, а тоа е Македонскиот јазик претпоставувам, апсолутно не знаете што се случува во енергетскиот сектор и ако доволно како пример Македонија да видите дека либерализацијата на пазарот на електрична енергија доведе континуирано поскапување на електричната енергија и тоа со овој закон дополнително се прави, значи дополнително се либерализира пазарот на електрична енергија и генерално енергетскиот систем во Републиката и од таму и предикцијата дека услугата ќе поскапи за граѓаните, а вие како коректив на власта молам немојте да ги манипулирате граѓаните. Тоа се покажа во претходната точка каде што гласавте каде што не ги исполнуваше условите.

Африм Гаши: Благодарам.

Бидејќи е исцрпена листата на пријавени за збор, констатирам дека претресот по членовите на Дополнетиот предлог на закон е завршен.

Ве известувам дека пратеникот Бојан Стојаноски поднесе амандман на член 47 став 3 за менување

на став 4 под архивски број 08-2060/75 и го повлече со амандманот поднесен под архивски број 08-2060/76.

Пратеникот Бојан Стојаноски поднесе амандман на член 47 став 3, член 93 за менување на став 3, член 100 за менување на став 3 и член 299 ставовите 3, 7 и 11 и за додавање на нов став 16 по ставот 15 од кои Владата не се произнела.

Отворам претрес на амандманот на член 47 став 3 поднесен пратеникот Бојан Стојаноски под архивски број 08-2060/76.

Го молам претставникот на Владата да се произнесе.

Има збор министерката за енергетика Сања Божиновска, повелете.

Сања Божиновски: Се прифаќа.

Африм Гаши: Благодарам.

Бидејќи се прифаќа амандманот станува составен дел од Дополнетиот предлог законот.

Отворам претрес на амандманот на член 93 за менување на став 3 поднесен од пратеникот Бојан Стојаноски под архивски број 08-2060/72.

Го молам претставникот на Владата да се произнесе.

Има збор министерката за енергетика Сања Божиновска, повелете.

Сања Божиновски: Се прифаќа.

Африм Гаши: Благодарам.

Бидејќи се прифаќа амандманот станува составен дел од Дополнетиот предлог законот.

Отворам претрес на амандманот на член 100 за менување на став 3 поднесен од пратеникот Бојан Стојаноски под архивски број 08-2060/73.

Го молам претставникот на Владата да се произнесе.

Има збор министерката за енергетика Сања Божиновска, повелете.

Сања Божиновски: Се прифаќа.

Африм Гаши: Бидејќи се прифаќа амандманот станува составен дел од Дополнетиот предлог законот.

Отворам претрес на амандманот на член 299 за менување на ставови 3,7 и 11 и за додавање на нов став 16 по ставот 15 поднесен од пратеникот Бојан Стојаноски под архивски број 08-2060/74.

Го молам претставникот на Владата да се произнесе.

Има збор министерката за енергетика Сања Божиновска, повелете.

Сања Божиновски: Се прифаќа.

Африм Гаши: Бидејќи се прифаќа амандманот станува составен дел од Дополнетиот предлог законот.

Пауза 3-4 минути да се достави амандман до пратениците.

Ве известувам дека пратеникот Бојан Стојаноски согласно член 163 став 4 од Деловникот на

Собранието поднесе амандман на член 316 за кој што Влада не се произнесе.

Отворам претрес по член 316 поднесен од пратеникот Бојан Стојаноски со архивски број 08-2060/78.

Го молам претставникот на Влада да се произнесе. Тања Божиновска повелете.

Тања Божиновска: Амандманот се прифаќа.

Африм Гаши: Бидејќи амандманот се прифаќа, амандманот станува составен дел на Дополнителниот предлог на закон. Бидејќи се усвоени амандмани на помалку од една третина од членовите на Дополнетиот предлог на закон констатирам дека е завршено второто читање на предлог на законот.

Врз основа на член 166 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија му предлагам на Собранието трето читање на Предлог на законот да се одржи на оваа седница.

Предлогот го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 60 пратеници, од кој 59 пратеници гласаа за, 1 пратеник гласаше против и нема воздржани.

Ги молам службите да утврдат дали има повеќе од 61 пратеник во салата.

Очигледно е дека има, но дали можеме да констатираме дека имаме, за да бидеме коректни до крај. Во салата има присутни над 60 пратеника, вкупно 83, значи предлогот е усвоен.

Врз основа на член 166 став 2 од Деловникот на Собранието на Република Македонија ве известувам дека веднаш преминуваме на третото читање по предлог на законот.

Преминуваме на гласање.

Предлог на законот во целина го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 64 пратеници од кој 62 пратеници гласаа за, 2 пратеници гласаа против и нема воздржани.

Констатирам дека Собранието го донесе Законот за енергетика.

Минуваме на точка 3 – Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата, второ читање, поднесен од пратениците Халил Снопче, Мимоза Муса, Имрлије Салиу Фетаи, Фериде Хаџиу, Мерита Колчи Коџаџику, Салим Сулејмани, Ријад Шаќири, Серанда Имери Стафаи и Каљтрина Беќири.

Ве известувам дека Комисија за социјална политика демографија и млади, како матично работно тело и Законодавно-правна комисија не го разгледаа и не заземаа став по Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата во рокот утврден во член 156 став 1 од Деловникот на Собранието.

Ве известувам дека врз основа на точка 2 од амандман 10 на уставот на Република Северна

Македонија и член 11 став 3 од Законот за Комитетот за односите меѓу заедниците овој закон се донесува со мнозинство гласови од присутните пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од присутните пратеници кој припаѓаат на заедниците кој не се мнозинство во Република Северна Македонија.

Врз основа на член 85 став 2 од Деловникот на Собранието предлогот на законот ...

Една мала консултација.

Продолжуваме со работа. Врз основа на член 82 предлог на законот во целина го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Процедурално Оливер Спасовски.

Оливер Спасовски: Благодарам.

Претседателе морам да барам процедурално за ова законско решение кое што реков дека направивте преседан во Собранието и ја терате целата оваа работа спротивно на сите позитивни законски норми. Ве прашувам сега, амандмани имав намера да поднесам на законското решение. Каде да ги поднесам и кога да ги поднесам? Или нема потреба да имаме амандмани и можете вака да си го носите законските решенија како што сакате. Тоа е првата работа.

Втора работа. Ве слушам внимателно читате во сценариото дека матичното работно тело и Законодавно-правна комисија не го разгледале законот во предвидениот рок. Таму дефиниран е во Деловникот ако не го свика работното тело претседателот на работното тело треба да одреди претседателот на Собранието член од работното тело кој што ќе го свика ова работно тело. Нити имаме матично работно тело во Законодавно-правна комисија. Имаме претседател на Законодавно-правна комисија. Сите овие работи ги занемарувате и се ставате во улога на судија кој што пресекува и кажува јас одлучувам дека вака Собранието ќе работи спротивно на закон, спротивно на Деловникот, спротивно на сите норми итн. А од друга страна тука не убедуваме цело време, и македонската јавност и нас, на сите интервјуа на кој што ќе ве прашаат ќе градиме систем ние, ќе менуваме систем, ќе правиме, ќе правиме ова. Па вака не се менува систем. Вие го нарушувате тоа ниво на Собранието кое што до сега било воспоставено како ниво и како пракса со Деловникот кој што впрочем сите политички партии заеднички го донеле. И стварно мора ако ништо друго да ми дадете одговор каде и кога требаше да поднесам амандмани или зошто ми го ускративте правото на амандмани како пратеник. Значи не може вие како претседател на Собранието кој сте прв меѓу еднаквите по права и должности. Никаде немате право по ниту еден член ниту по Закон за Собрание, ниту по Деловник како пратеник да ми ускратите право да поднесам амандмани, а сакав да поднесам амандмани на ова законско решение. Ве молам овие работи не може да поминуваат во Собранието. Правите опасна пракса која што е рушење на законодавниот

процес. И ако е од еден претседател на Собранието, тоа е премногу. Благодарам.

Африм Гаши: Добро сега, истата драма повторно. Ние разговараме на оваа тема. На следната координација ќе се договориме да се усогласиме. Ве молам, јас ве слушав. Дали може јас да дадам одговор? Да, да, значи на прво читање законот помина на 29 април и штом помина на прво читање сте имале право да поднесете амандмани во архива. Каде се поднесуваат амандманите? Јасно е дека имаме проблем со Комисијата за социјална политика, тоа е јасно. Од првиот ден со тоа се соочуваме. Пред малку заедно со координаторот Оливер Спасовски и координаторот Мицевски се договоривме дека ... Јас ви кажувам и ви објаснувам дека работиме според Деловникот и според член 85. И токму со новиот Деловникот оваа ситуација е предвидена. Така да во ред.

Оливер Спасовски процедурално.

Оливер Спасовски: Претседателе, јас барав да ми дадете образложение зошто вашето право како претседател на Собранието сметате дека е посилено од моето право како пратеник да поднесам амандмани. Прво вие не дадовте ниту рок. Каде ќе ги разгледаме амандманите? На пленарна седница?

Африм Гаши: Да.

Оливер Спасовски: Зошто не пуштивте писмо како што пуштате за сите дека можат да се поднесат амандманите. Еве ви го членот 156 укажува дека само на матично работно тело може да се разгледаат амандмани. И немојте да измислувате правила и прописи со кој што го рушите овој Парламент. Тоа дали ние ќе седнеме да разговараме, да, ќе седнеме да разговараме секогаш кога треба да разговараме за прашања. Ама не можеме да разговараме за примена на Деловникот. И ве молам немојте да се ставате над сите, над Деловник, над закон, над се. Претседателот на Собранието е тој кој што има исти права и должности како сите нас и раководи со седниците. Ама не може он тука да биде арбитер и да биде Господ Бог како ќе се одвиваат или нема да се одвиваат работите. Барам стенограм од овој дел од седницата да ми доставите заради тоа што сметам дека овде е крајно е нарушена законодавната постапка и за ова треба да се преземат низа на правни мерки.

Благодарам.

Африм Гаши: Еве јасно членот 85 став 2 Собранието по исклучок, по исклучок може да расправа по прашања за кој матичното работно тело и Законодавно-правна комисија не зазеле став во роковите предвидени во членовите 147 и 156. Но, секако заради оваа реакција ваша јас мислам оваа точка ќе ја оставиме и нема да ја гласаме и ќе минуваме на четвртата точка.

Блерим Беџети процедурално

Блерим Беџети: Почитувани присутни, господин Гаши треба да го почитувате Деловникот. Имам дополнителна забелешка, освен за прашањето на

комисијата кој колегата координатор на Социјалдемократскиот сојуз Спасовски истакна, не сакам да се повторам, но правите честа практика во отсуство на бројки давате образложение наогате да не ги ставате законите на гласање. Треба вие во својство на претседател на Собранието, како највисок законодавен орган во оваа држава треба да имате почит према пратениците, према јавноста и према системот општо на ниво на држава, не кога вас ви одговара или на парламентарното мнозинство, или кога не ви одговара. Ќе имав разбирање ако беше некое прашање кое ќе создаде некоја ситуација и ќе побаравте една пауза или нешто дополнително. Но до овој степен да се деградира Парламентот не мислам дека го почитува парламентарното мнозинство и одговорноста е ваша. Затоа ќе ве замолам уште еднаш пред да преминете на следната точка ставете ја на гласање. Пратениците се сите избрани од народот и имаат обврска да се присутни на седниците кој тука се свикнуваат. Но ако вие сакате секогаш да ги држите под притисок пратениците кој не мислат и не гласаат како парламентарното мнозинство тогаш направете еден посебен клуб, ваш клуб и кога вас ви одговара ставете ги на гласање. Ве молам не сакам ова да се одолговлекува и ставете го на гласање и на кој член од Деловникот се повикувате. Барам директно објаснување од вас вие толку често го користите ова право само да дебатираат. Тука има право амандмани, нема право на амандмани. Зошто не го ставите на гласање. Зошто не го ставите на гласање ова е нелегитимна власт и се знае дека не ги имате бројките. Ставете го на гласање ве молам. Ако не дадете објаснување пред сите пратеници и јавноста зошто дејствувате тука вака како претседател на комисијата и на Собранието.

Ви благодарам.

Африм Гаши: Во врска со процедуралното кое што до сега го кажавте ви објаснувам. Можеби вашиот колега и поранешен претседател на Собранието подобро знае. Со член 170 може да се заврши дебатата. Значи ќе се гласа кога ќе се создадат услови. Работиме врз основа на Деловникот. И знаете дека поранешниот претседател 7 години раководел со Собранието и сме гласале десетици пати. Како и да е ова е објаснувањето кое го баравте. Мислам дека сме во рамките на Деловникот.

Процедурално Блерим Беџети.

Блерим Беџети: Мене ми е добро значи што вие од парламентарното мнозинство се трудите да го копирате Талат Џафери, но подобро е да прочитате добро и да преземете одговорност за ова. Ти како неформален претседател можеш да седнеш и да ја земеш одговорноста, а не да се криеш. Африм, дали ме следиш? Прочитај добро и стави го на гласање. Во рамки таксативно прочитај го добро членот и кога кај вас има честа практика во отсуство на двотретинско мнозинство значи кое се постигна со многу труд како една од главните постигнувања на Охридскиот договор Бадентер што ги штити етничките заедници од

надгласување, бидејќи тој конфликт не дојде од добро, туку дојде од некоја практика. Некој значи сакаше на некој да врши притисок и вие значи да не сте заедно со него секогаш да барате одовлекување. Значи многу значајни закони да беа ќе имав разбирање. Но за секој закон ова парламентарно мнозинство нема бројки и вие се трудите да се повикате на тој член кој не е баш така. Ставете на гласање мажу. Ставете на гласање и да видиме. Благодарам.

Африм Гаши: Сега ќе го прочитам членот бидејќи побаравте. Значи член 170 претседателот на Собранието може и да ја заврши дискусијата по предлог законот и амандманот и другите акти во надлежност на Собранието. Значи за гласање на истиот ќе одреди ден и час кога ќе се изјасни Собранието.

Процедурално Аднан Азизи.

Аднан Азизи: Почитуван колега, сега не знам Уставот сте го направиле како песна на Насрадин и коментирате и за Деловникот на Собранието како што вас ви одговара. Мислам дека претседателот на Собранието читаше и од Деловникот и не сте вие тие кој што кажувате кој кога доаѓа во Собранието. Имаме Закон, имаме Устав и се предвидуваат како работата институциите, не може со вашите зборови да му кажувате на претседателот на Собранието кога да стави закон на гласање. Тоа што се однесува до легитимноста, вие знаете каква легитимност имате и кој ја има легитимноста. И многу брзо ќе се создадат и услови да се изгласат. И Закон каде што се предвидува и вработени и директори, каде што станува збор за правата на децата и ова да се декларирате априори про и да изгласате. Секако дека ќе имаме услови со Бадентер и ќе помине како што се очекуваат од сите граѓани. И сите Албанци кој што за прв пат ќе им се овозможи, за прв пат испитот да може да го положат и на албански јазик. Секогаш се повикувате на правата на Албанците на албанскиот јазик кога е моментот да поентирате, вие злоупотребувате, саботирате и на говорница и дискутирате и во име на процедурите и во име на експертите. Само да спречите предлог или некој успех на Владата и на ова Собрание. Секако дека од ова најмногу ќе имаат добивка граѓаните Албанци.

Африм Гаши: Процедурално, Блерим Беџети, повелете.

Блерим Беџети: Јас не можев да го разбирам колегата. Што сакаше да каже? Ако сакаш да бидеш адвокат на претседателот на Собранието, како прво немаш таква професија за да можеш да бидеш во услуга на процедурите. Имавте една година на располагање за сите лаги кои што сте ги направиле за граѓаните и не сте го добиле мандатот од граѓаните. Манипулиравте со тоа одвивањето на луѓето со албанската академија, манипулиравте со уставните измени. Тешко на Африм Гаши ако си ти негов гласник. Благодарам.

Африм Гаши: Благодарам.

Овдека немам процедурално. Верувам дека и пратеникот Аднан Азизи се пријавува за процедурално. Но, ве молам да завршиме овдека со репликата да не правиме злоупотреби со процедурално.

Аднан Азизи: За интерпретациите и политичките полемики, бидејќи навистина е една категорија, а многу чувствителна за заштита на децата каде што има илјада апликации. 200 се Албанци, додека во другиот дел, за тоа што јас сум обвинувал тие не се обвинувања, туку се факти. Во вашето време се монтирани случаеви за Албанци. Ликвидирани се команданти кои што се повикувате на војната во 2001 година и сите овие сценарија против Албанците се направени во вашето време. И овдека имате прст вие и вашите колеги. И овие ќе се обелоденат и затоа вашиот шеф е во бегство. Многу ваши колеги се на црна листа, многумина се во затвор и други се на листата, каде што ќе завршите таму кај што ви е местото. Благодарам.

Африм Гаши: Продолжуваме со четвртата точка.

Точка 4 – Предлог на Закон за изменување на Законот за оружје, по скратена постапка.

За оваа точка немаме услови.

Продолжуваме со петтата точка.

Минуваме на точка 5 – Предлог на Закон за локалната самоуправа, прво читање.

Предлог на Законот и извештаите на Комисијата за локалната самоуправа, како матично работно тело и законодавна правната комисија ви се доставени.

Отворам општа расправа.

Ги повикувам предлагачот и пратениците кој го сакаат да говорат по општата расправа по предлог на Законот да се пријават за збор.

Збор има министерот за локалната самоуправа, Златко Перински, повелете.

Златко Перински: Благодарам претседателе.

Почитувани пратеници, локалната самоуправа претставува темелна вредност на уставниот поредок на Република Северна Македонија. Со Уставот што ја гарантира самостојноста и надлежностите на општините. Донесувањето на Законот за локалната самоуправа во 2002 година како и другите клучни Закони во 2004 година, овозможија значајно проширување на улогата на општините во образованието, социјалната заштита, културата и инфраструктурниот развој. Партиципативната оценка од страна на Министерство за локална самоуправа заедно со други анализи укажаа на предизвици во примената на делот од одредбите од Законот за локалната самоуправа.

Истовремено направените усогласувања со ЕУ стандардите во поврзаните закони ја наметнаа потребата од унапредување на овој системски закон. По повеќе од две децении конечно се пристапува кон негово суштинско подобрување со цел поефикасно и координирано локално управување. Измените на Законот беа резултат

на инклузивен и транспарентен процес. Во текот на изработката и усогласувањето на измените беа организирани јавни консултации, дебати и работни средби со претставници од локалната власт, граѓанскиот сектор и стручната јавност. Во процесот вклучивме и меѓународен експерт чија експертиза ни помогна да добиеме поширока перспектива и да ги разгледаме различните можни решенија во согласност со добрите меѓународни практики.

Покрај сите расположливи човечки ресурси на министерството, на Законот работеа и 4 домашни експерти и дозволете им да се заблагодарам на професорот Гордан Ѓоргиев, професорот Александар Спасеновски, професорот Тони Поповски и професорот Мемед Мемети. Во таа насока постапката за носење измени и дополнување на Законот за локалната самоуправа започна во октомври 2024 година, со официјално известување за почетокот на процесот. Како дел од заложбите за транспарентност и инклузивност во период од декември до средината на февруари 2025 година беа организирани 4 консултативни работилници во Битола, Штип, Гостивар и Скопје. На секоја од овие работилници учествува претставници од општините кој што беа поделени по два плански региони во овие 4 дена, академската фела и не владиниот сектор.

Понатаму, на 12 март 2025 година беше подготвен предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за локалната самоуправа, кој што беше јавно објавен на порталот Енер. Истовремено беа испратени дописи со барање за доставување на мислења и предлози до сите министерства и секако до ЗЕЛС. Во март 2025 година, на седницата на координативното тело за следење на спроведувањето на програмата за одржлив локален развој и децентрализација 2021-2026 година. Измените на Законот беа дискутирани како посебна точка на дневен ред, со цел вклучување на сите институционални чинители во финализирањето на овој важен процес. Со предложените измени и дополнување на Законот за локалната самоуправа цели кон јасно прецизирање на постојните одредби и воведување на нови механизми кои ќе помогнат да се надминат предизвиците во функционирањето на локалните власти.

Овие измени ќе овозможат воспоставување на фер, демократски и правичен систем на отчетност за градоначалниците. Систем кој ќе овозможи граѓаните доколку не се задоволни да покренат иницијатива за референдум за нивна доверба. Многу внимателно е сročена оваа законска одредба, со цел да не се дозволи злоупотреба на истата и да служи само во исклучителни ситуации. Морам да нагласам дека интервенциите во системот на локалната самоуправа почиваат на највисоките европски стандарди и принципи. Во оваа насока како основа во процесот на креирање на решенијата го земаме извештајот на Венецијанската комисија на

Советот на Европа од 2019 година. Насловен како извештај за отповикување на градоначалници и локални избрани претставници. Овој документ е усвоен на 65-та седница на советот за демократски избори и на 119-та пленарна сесија на Комисијата претставува релевантен документ со стандарди кои го одразуваат Европскиот пристап кон прашањето од локалната демократија.

Понатаму, со измените се уредуваат и прашањата како што се комуналниот ред, преку комунално редарска служба. Еднаквите можности на жените и мажите, спречување на корупцијата, дигитализацијата на услугите, како и воспоставување на општински инспекторати. Посебно значајно и воведување на функцијата главен градски архитект во општините со седиште во град, чекор со кој директно се влијае на урбанистичкото планирање. Механизмите за вклучување на граѓаните се значително зајакнати. Се намалува прагот за поднесување на граѓански иницијативи, се скратува рокот за добивање на одговор, се уредуваат форумите во заедницата како облик на директна демократија, а се зголемува и транспарентноста во работата на општинските совети. Со овие измени. Постапуваме цврста и современа основа за по ефикасно, по отчетно и по квалитетно управување на локално ниво во служба на граѓаните. Уверен сум дека преку овој отворен и инклузивен процес обезбедивме законско решение кое ќе ја унапреди локалната самоуправа и ќе ги доближи институциите до потребите на граѓаните. Благодарам.

Африм Гаши: Благодарам.

За збор се пријави пратеникот Талат Џафери, имате збор, повелете.

Талат Џафери: Благодарам.

Секако дека според правилата не давам поддршка за Законот поради фактот дека министерот многу добро рече дека се консултираше со експертите и ги спомна и експертите професорите кои што биле ангажирани, значи среќата на овој Закон се во Собранието и тие консултации не сте ги направиле до сега. Бидејќи Законот се гласа со двотретинско мнозинство со двојно мнозинство. Значи ќе ја има среќата на претходниот Закон каде што и кога ќе дојде во фаза на гласање ќе се пролонгираат гласањата. Бидејќи немав процедурална можност да реагирам во процедурата за претходната точка, господин Африм Гаши вас ви се обраќам. Член 85 став 2 течно, како што вие го цитирате дека дава исклучок за можноста, само дали сте свесни дека не го почитувате Деловникот. Како и што вие не го почитувате е пракса да нема Деловник и не се чувствувам така. Но да кажам за јавноста и за тоа дека во текстот на овој Деловник скоро 5 години заедно сте работеле и не е дилемата на член 85 став 2. Бидејќи тој став ни кажува дека овој исклучок се правел во врска со процедурите во член 156 и член 47. Член 147 ги задолжува,

предлог на законите треба да бидат разгледани на работните тела, пред да бидат во Собранието Законот се разгледува на матичното групно тело во рок од три години, пред денот определен за одржување на седницата на Собранието. Значи, станува збор за редовна процедура.

После Собранието од како ќе го стави Законот во член 156 каде што вие не сакате да го разгледувате тој ве должи вас да матично работно тело и законодавна правната комисија во рок од 7 дена одржана за првото читање на предлог на Законот да свикаат седница на која се разгледува предлог Законот на второ читање. Бидејќи оваа седница не беше одржана не беше закажана и немаше второ читање во Комисијата, бидејќи таму се искористува правото на пратениците да достават амандмани. И вие тоа право сте ни го земале. Значи, не држи оправдувањето дека не е одржана Комисијата само во првиот дел каде што треба да се разгледува. Да може да го разгледува, но како да би го почитувале член 126 да сте закажале седница, вие што имате должност да ја закажете ако претседателот не ја закажува и тогаш ако нема заклучоци и не работи Комисијата тогаш може да се повикувате на оваа норма.

Немате Комисијата, па затоа, тоа ти зборам дека немавте Комисија. Па воопшто. Ако е друга тема. Дафина, се секаваш на оние слики кога скакавте сите овде на говорница. Само ти укажувам дека, да дозволува Деловникот кој што го донесовме со 118 гласа, го направивте партал за овие 8 месеци. Тоа сакам да го кажам. А вие продолжете така, но гласањето е со Бадентер и за ова ја имате истата среќа. Благодарам.

Африм Гаши: Пратеничката Моника Зајкова, повелете.

Се извинувам, имало пријавено реплика. Сега се појави на системот, се извинувам.

Имрлије Салиу Фетаи има реплика.

Имрлије Салиу Фетаи: Почитуван претседател, почитувани колеги, почитуван колега Џафери. Искрено, мислев дека денес ќе дискутираме тука за Законот за локалната самоуправа и за сите бенефиции и многу значајни елементи кој ги има овој Закон, кој е многу значаен за граѓаните на оваа земја. Но, вие се реферирате бидејќи Законот за заштита на децата не поминал на Комисија за информација. Е точно, Законот за заштита на децата поминал на Комисија и таа Комисија ја раководеа јас. Значи бев овластена од претседателот на Собранието. И знаете причината зошто се блокираше таа Комисија. Се блокираше поради Законот за бранители, кој Закон вие го гласавте неколку пати и го дозволивте неколку пати. Значи главната причина поради која продолжува и ден денеска Комисијата за социјална заштита е блокиран Законот за бранители.

И тоа што јас сакам да го споделим со вас, значи да го кажам како Социјалдемократскиот сојуз, како за вас како Европски фронт, наместо денес сите да го поткрепиме Законот за заштита на децата,

кој е еден од позначајните закони, кои над се, освен олеснување на условите за земање на лиценци, им овозможува на Албанците кандидати да го дадат испитот и на албански јазик, да се искористи една уставна категорија која со децении ним им се оневозможува. Вие сте тие кои денес излегувате на говорница и блокирате нешто кое сте требале да го решите со години.

Во врска со Комисијата, Комисијата се одржа и се блокираше, нешто што не е добро и ние имаме обврска како избраници од овие граѓани, овие комисији да ги деблокираме и сите процеси да одат за доброто на граѓаните од единствена причина поради која што тие не гласале. Да се каже дека Комисијата за социјална заштита не се одржа, не е ни право и неетички, бидејќи Комисијата се одржа, можноста за поднесување на амандмани се дозволи и за жал таа Комисија е блокирана. Ви благодарам.

Африм Гаши: Благодарам.

Следен за збор се јави пратеничката Моника Зајкова, повелете.

Моника Зајкова: Почитуван претседател на Собранието, почитуван министер, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност,

Либерално-демократската партија уште од своето основање се залага за ефикасна и одржлива локална самоуправа, односно локална самоуправа по мерка на граѓаните која работи за нивните интереси. Тоа значи давање доверба, но и одземање доверба доколку избраниот градоначалник не ги исполнува очекувањата на оние кои го избрале.

Во таа насока сакам да го поздравам, особено делот од овој Закон, кој што ја дава можноста за отповикување на градоначалникот како алатка на локална демократија. Ваква можност содржи Законот за локална самоуправа од 1996 година кога имало механизам за отповикување на градоначалниците. За жал, направена е катастрофална грешка и ова круцијална одредба во Законот во 2002 година е избришана и оттогаш па до денес граѓаните се лишени од законската можност да покренат постапка за отповикување на градоначалниците. Тие имаат преголема моќ и се недопирливи.

Само да потсетам заради јавноста, дека претседателот на државата, кој се избира на непосредни избори, може да биде сменет со иницијатива од најмалку 80 пратеници и со одлука на Уставен суд со двотретинско мнозинство, претседател на Владата и министрите можат да бидат разрешени доколку за ова гласа мнозинство од вкупниот број пратеници, судии и обвинители можат да се сменат со одлука на Судски совет или Совет на јавни обвинители, а единствено недопирливи се градоначалниците.

Тие можат да бидат сменети, односно може нивна смена само доколку самите одлучат да се повлечат, односно да си заминат, нешто што барем јас не памтам дека се случило. И затоа имаме слики во некои од општините од смет, смрдеа, нефункционалност на јавните

претпријатија, на јавниот градски превоз, неисполнети ветувања кон граѓаните.

Од овие причини Либерално-демократската партија прва иницираше да се стави крај на можноста на ваквото кабадахиско однесување кое не може да се санкционира и да потсетам дека уште во декември 2023 година ја покренавме иницијативата, преку референдум, да се даде можност за отповикување на градоначалниците, односно градоначалничките.

Кога се отвори оваа идеја, за жал, не наиде на никакво разбирање, а доколку тогаш беше поддржана можеби до сега ќе ставивме крај на главоболките и секојдневните проблеми на многу граѓани, особено на скопјани. Градоначалниците се избрани од граѓаните и треба да имаат можност да бидат контролирани од граѓаните. Сите на некој начин даваат отчет, претседателот на годишно обраќање, Владата и министрите преку пратенички прашања, а градоначалникот, ако не сака, нема ни да се појави на советничките прашања. Затоа дајте сите, единствени, да ја поправиме грешката што е направена во 2002 година.

Од име на ЛДП јас ќе кажам дека ЛДП во оваа фаза дава поддршка на измените на Законот за локална самоуправа, нема да бидеме суетни, кажавме дека ќе поддржиме секако решение без разлика од каде доаѓа предлогот, ако истото е во интерес на граѓаните. Наша цел и заложба е да имаме современи, чисти, богати општини, да има загарантирана и посилна отчетност на градоначалниците кон граѓаните и секако во рацете на граѓаните да механизмот за отповикување и смена на градоначалниците, како алатка за демократска контрола и казна за неосстварените ветувања.

Јавно барам и од предлагачот на Комисијата која што ќе претстои, да ги слушне и да прифати од нашите забелешки, нормално конструктивни забелешки, кои во форма на амандмани ќе бидат преточени, а се со цел подобрување и прецизирање на овој законски текст. Благодарам.

Африм Гаши: Благодарам.

За збор се јави пратеникот Оливер Спасовски, повелете.

Оливер Спасовски: Благодарам претседателе.

Почитувани колеги пратеници, почитуван министер,

Мислам дека носењето на законското решение е во рамките на најавите кои што ги дававте за нов законски текст во делот на Законот за локална самоуправа и искрено очекував дека ќе имаме целосно ново законско решение во кое ќе се имплементираат и многу други политики кои што се од интерес за локалната самоуправа, поголема децентрализација, фискална децентрализација, иако не се уредува тука, меѓутоа да биде дел од најавите и мислам дека покрај сите тие најави кои што беа во изминатиот период и во таа дебата која што се отвори во јавноста, дека се носи некаква реформа, круцијална, итн, во ова

законско решение, мислам дека не е случајот со продолжениот текст.

И, мое мислење е дека ова е една добро платена, скапа реклама, би кажал, на носењето на ова законско решение, што од политички аспект е легитимно и тука нема дилема за таа работа. Меѓутоа, во суштина ако го погледнеме законскиот текст, ние не можеме да видиме дека се прават некакви сериозни реформи.

Има многу одредби од кои што практично се, ако сакате најголемиот дел од одредбите од Законот за локална самоуправа, предлогот, се оние кои што имаме одредени надлежности во локалната самоуправа, надлежности кои што потекнуваат од други законски решенија кои што денеска ги уредуваат во Законот за локална самоуправа. И, би рекол дека тука нема нешто што можеме да го карактеризираме како лошо, меѓутоа и нема никакво напредок. На пример, укажувањето дека општините можат да формираат инспекторати. Тие имаат и сега инспекторати во рамките на локалната самоуправа. Така да, се уредуваат со други законски решенија, меѓутоа овде исто така го имаме.

Понатаму, имаме ситуација во која што, еве, еден член во кој што вие укажувате на тоа дека општината ќе спроведува мерки и активности за спречување на корупцијата во вршењето на власта, јавните огласувања, службената должност, спречувањето на судирот на интереси и секако електронското управување, дигитализацијата, итн, што би рекол е позитивна работа, меѓутоа не можеме да ги видиме кои се тие мерки и дали законските решенија кои што, другите законски решенија кои што директно посочуваат на корупција после носењето на Законот за локална самоуправа ќе бидат променети.

Зошто ова го кажувам? Ние пред недела дена гласавме Закон за градење во ова Собрание во кој што Закон за градење се донесе одредба со која се укажува дека градоначалникот или органот кој што може да издаде дозвола за градба, доколку издаде дозвола која што е спротивна на закон, ќе носи одговорност. Меѓутоа, доколку градоначалникот или органот за издавање на дозвола за градба не издаде дозвола на апликантот кој што ги исполнува сите услови за издавање на дозвола, е тогаш нема да носи никаква одговорност. Тоа е директно коруптивна мерка која што се донесе со Законот за градење во која што сите оние кои што исполнуваат услови да добијат дозвола, ние со овој Закон за градење им викаме, сега можете да ги повикате, да ги уценувате, итн, и едноставно ако не дадете дозвола за градба вие нема да сносит никаква одговорност.

Понатаму, сакам да прокоментирам и во однос да речам на позитивни застои, тоа е за иницијативите за разгледување на Советот, итн, транспарентноста на носењето на одлуките и на општината и на советот, сметам дека тоа е добро, затоа што се кратат и процентите и роковите во

кои што граѓанските иницијативи треба да бидат разгледани и на тој начин граѓанинот се става во фокусот на внимание.

Понатаму, едно од клучното прашање кое што беше поставено овде или во јавноста, ако сакате, е разрешувањето, односно постапка покренување за отповикување или разрешување на градоначалниците, како една од клучните работи кои што беа, би рекол, столб на промената на Законот за локална самоуправа. Веројатно најмногу понесени, сите ние, не зборам само за вас, од она што му се случува на Скопје во изминатите четири години. А мора да признаете дека тоа што му се случува на Скопје во изминатите четири години, му се случува благодарение на вас и на ВМРО ДПМНЕ, не на никој друг.

И, нормално е дека треба да се предложи решение кое што би имало можност, од една страна да биде баланс помеѓу гласот на граѓаните и изборот на градоначалниците, итн, да не може да се наруши тоа право во секој момент, а од друга страна да се создадат механизми кои што ќе овозможат покренување на иницијатива за отповикување на градоначалник. И мислам дека тука до крај го немаме решението, заради тоа што ваквото решение кое што е понудено, нема да не доведе до позиција да имаме промена на градоначалник во ниту еден момент.

Зошто е тоа така? Дваесет проценти од граѓаните на Скопје да покренат иницијатива и да ја разрешат сега градоначалничката на Скопје, тоа се 100 илјади граѓани кои што треба да ги изнесете, да ги однесете во канцеларија во Министерството за правда, да потпишат и да покренат иницијатива. Еве, ајде да земеме и една мала општина од 5 илјади жители. Во таа мала општина од 5 илјади жители, вие градоначалникот ќе го изберете 900, 950 гласа, 1000 еве нека бидат, а на вас ви треба 1000 гласа, односно 1000 потписи кои што ќе ги покренете пред Министерството за правда за да се покрене иницијатива за референдум за разрешување на градоначалник. Ова е невозможна мисија за да може да се реализира. Ако ни е целта, да кажеме, да направиме сериозна реформа и повеќе нема да ни се случува тоа што се случува во Скопје во овие четири години, заради тоа што некој може да покрене една таква иницијатива, ние сме ја промашиле темата.

Понатаму, најавата за една голема реформа, како што вие самите рековте и во вашето излагање, е воведувањето на функцијата главен архитект во општините, во урбаните средини. Ќе кажам дека исто така не е никаква реформа, ниту пак нуди решение кое што може да биде решение со цврсти надлежности, итн. Зошто? Вие викате: во членот 18, во општините со седиште во град, градоначалникот може да именува главен архитект на градот, согласно закон. Значи тој може да именува, но и не мора да именува. Ќе зависи од волјата на градоначалникот и тоа значи дека ќе немаме функција која што ќе се грижи за

урбанистичкото уредување на градот. Тоа е првата работа.

Втората работа, никаде во законот не се даваат кои ќе бидат надлежностите на тој функционер доколку биде избран, а тоа е главниот архитект на било која општина. Туку, укажувате дека надлежностите ќе ги пропише градоначалникот во одлуката за назначување на главниот архитект.

Ако е тоа така, тогаш има проблем. Прво да имаме не воедначеност во сите општини, секој градоначалник може да препише, односно да пропише разни надлежности, итн, доколку е тоа така. Меѓутоа, ако сакате да воведете некако, односно сите ние да воведеме, некаков ред во урбанистичкото планирање, да имаме задолжено функционер кој што ќе се грижи за оваа работа, итн, тогаш нема може да именува, туку ќе се именува функција и таа функција, тој човек ќе биде надлежен за тие, тие и тие работи и барем ќе знаеме кој ќе е одговорен за урбаниот хаос кој што се случува во општините.

Сега градоначалникот ако го прашате од говорница, овие од Советот, тие ги гласаат измените на законот. И ако кажете од Советот, одговорни се овие од Министерство, има дале согласност за промена на урбанистичкиот план и така префрлајќи си ја топката од едни на други, на крајот имаме она што ни се случува во градовите, а тоа е дивеењето на таа урбана или градежна мафија која што се занимава исклучиво со вакви активности кои што ги напоменав и јас.

Секако дека овде не ги гледам одредбите и нема такви одредби, за комунална полиција, која што беше барање на заедницата на единиците на локална самоуправа и тоа на овој, на актуелниот состав. Да, вие предвидуваат дека ќе има комунални редари, меѓутоа комуналните редари ги има и сега во општините. Има и комунални инспектори, комунални редари. Можеби малку и им ги зголемуваме ингеренциите, меѓутоа тоа ќе биде далеку од она што го бараат градоначалниците, а тоа е да се формира посебна комунална полиција, која што ќе има надлежности или овластувања, ако сакате, за да може да се справува со многу од тие работи кои што до сега не можеле да бидат дел од оваа анализа.

Така да, еве на кратко, ова се моитевидувања, моите забелешки во однос на целата оваа активности и постапка за носење на законското решение и добро е барем што вие како министер, за разлика од сите други министри во Владата, се обидовте да понудите некако решение законско кое што би било реформа. Другите се сите укажувања, ќе правиме реформи, ќе правиме систем, ќе правиме ова, ќе правиме она, нема предлог. Вие барем доставивте некаков предлог.

И, втората позитивна работа што сакам да ја кажам, а тоа е дека барем вашиот предлог има некаква постапка која што беше на енер, дискусии, итн, и не е по скратена постапка, на брзина да ги носиме законските решенија кои што десет недели ги правиме на еден ваков начин.

Така да, генерално нема многу придобивки од ова што ќе се донесе како законско решение, немаме некои системски промени во делот на локалната самоуправа, се прави на неколку месеци до локалните избори, исто така невообичаено, би рекол, во однос на носењето на Законот за локалната самоуправа и во овој правец мислам дека доколку остане ова законско решение вакво, без некаква волја за одредени корекции и промени, тогаш нема да го поддржиме како пратеничка група. Благодарам.

Африм Гаши: Благодарам.

Бидејќи е исцрпена листата на пријавени за збор, констатирам дека општата расправа по Предлог законот е завршена.

Врз основа на извештаите на Комисијата за локална самоуправа, како матично работно тело и Законодавно правната комисија и расправата на седницата на Собранието, на Собранието му предлагам да го усвои следниот заклучок:

1. Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за локалната самоуправа е прифатлив и може да се даде на натамошно, односно на второ читање.
2. Овој заклучок заедно со стенографските белешки на Собранието, да се достави до Комисијата за локална самоуправа и Законодавно правната комисија на Собранието.

Предложениот заклучок го ставам на гласање.

Ве повикувам да гласаме.

Вкупно гласаа 74 пратеници, за гласаа 61 пратеник, против 13 пратеника, воздржани нема.

Констатирам дека предложениот заклучокот е усвоен.

Бидејќи за шеста и седма точка немаме услови за работа, овде ја прекинуваме оваа седница, за продолжението ќе бидете дополнително информирани.

(Седницата прекина со работа во 17.13 часот)